

Termo de Referência para a Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviço de Apoio Operacional ao Centro de Controle Multimodal – Centro de Controle Multimodal – CCM da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP

Sumário Executivo

Este sumário executivo apresenta os pontos cruciais do Termo de Referência para a contratação de empresa especializada, com foco no objeto, regime de execução, escopo, equipe e mecanismos de controle.

1. Objeto e Propósito da Contratação

O objeto da contratação é a prestação de serviços de apoio operacional ao **Centro de Controle Multimodal (CCM)** da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP). O objetivo central é garantir o pleno funcionamento e a continuidade das atividades do CCM, assegurando suporte operacional e analítico à gestão multimodal de transportes sob a nova legislação.

O CCM representa uma transformação operacional e tecnológica essencial para a gestão e regulação da ARTESP, com foco em reengenharia de processos e aumento das capacidades analíticas e preditivas.

1.1. Escopo Multimodal e Abrangência

A contratação é estratégica para viabilizar as novas atribuições regulatórias conferidas à ARTESP. O CCM deve integrar informações, indicadores e ocorrências de todos os modais de transporte público concedido, incluindo:

Rodoviário: O maior conjunto de concessões de transporte do país, regulando mais de 11,7 mil quilômetros de rodovias.

Metroferroviário: Incluindo a rede metroviária e o Trem Intercidades (TIC).

Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano: Abrangendo mais de 1.500 linhas e frota superior a 24 mil veículos.

Hidroviário: Compreendendo os serviços de travessias litorâneas e transporte aquaviário.

Aeroportuário: Abrangendo 27 aeroportos regionais concedidos.

O CCM consolidará esses dados em um ambiente único, permitindo a análise cruzada, gestão integrada de alertas e tomada de decisão estratégica.

1.2. Duração e Local

O contrato terá um período inicial de **15 (quinze) meses**, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, limitado a uma duração total de **60 (sessenta) meses (5 anos)**, conforme a Lei nº 14.133/2021. A execução dos serviços ocorrerá na Sede da ARTESP, em São Paulo/SP.

2. Regime de Execução e Pagamento

O regime de execução é de prestação continuada com dedicação de mão de obra.

2.1. Modelo de Faturamento e Controle

O modelo de medição e pagamento será por **valor-hora unitário por perfil de posto de trabalho**, sendo vedado o preço global por posto/mês. O faturamento é variável e limitado aos postos autorizados.

A comprovação das horas efetivamente prestadas e o ateste para pagamento dependem do cruzamento de três evidências:

- Registro de jornada (*timesheet* eletrônico) do profissional alocado.

- Aderência à escala de serviço previamente aprovada pela ARTESP.

- Evidências de execução das atividades (ex: logs de sistema, registros de *handover*).

2.2. Plataforma de Gestão de Serviços (PGS)

A Contratada deve fornecer, sem ônus adicional, acesso a uma Plataforma de Gestão de Serviços (PGS). Esta solução instrumental é essencial para a gestão da equipe, o registro de jornada (*timesheet* eletrônico) e as evidências operacionais. A PGS terá acesso de leitura para a ARTESP, destinado ao controle, medição e auditoria da execução contratual.

Importante: A PGS não substitui os sistemas oficiais da ARTESP (como o SEI), que permanecem como ferramentas exclusivas para todos os atos formais do contrato (comunicações, atestes, saneamento de não conformidades).

2.3. Glosa Proporcional

Glosa é o não pagamento de serviços não prestados ou prestados em desconformidade. A glosa não se confunde com sanção administrativa. Hipóteses objetivas de glosa incluem:

- Posto descoberto por período contínuo igual ou superior a 30 (trinta) minutos.

- Ausência não justificada sem reposição tempestiva.

- Registro inválido de jornada (PGS).

- Horas executadas por profissional sem a qualificação mínima exigida.

3. Estrutura da Equipe e Qualificação Técnica

O dimensionamento prevê uma equipe multidisciplinar de **17 (dezessete) profissionais**, destinada à cobertura dos turnos operacionais (6 diurnos e 3 noturnos) em até 06 (seis) posições de trabalho físicas (simultâneas), complementada por reserva técnica não faturável indicada nas seções de jornada e escalas.

Função	Quantidade de postos ativos simultaneamente	Regime de Trabalho
Operadores de Centro de Controle	6 (6 diurno / 3 noturno)	Escala 12h x 36h (cobertura 24x7)
Analistas de Dados (BI/GIS)	4	40h semanais (seg-sex)
Analistas Administrativos	2	40h semanais (seg-sex)
Supervisor Operacional	1	40h semanais (seg-sex)
Supervisor de Análise de Dados	1	40h semanais (seg-sex)

Requisitos e Controles:

Reserva Técnica (RT): A Contratada deve manter uma reserva técnica mínima (não faturável) para cobertura imediata de ausências, essencial para a operação ininterrupta (24x7).

Qualificação e Validação: Todos os profissionais alocados devem ter sua qualificação validada pela ARTESP antes do início das atividades. A ARTESP poderá aplicar testes técnicos escritos ou práticos para aferir conhecimentos e habilidades, sendo que profissionais reprovados devem ser substituídos em até 48 horas, sujeitos à glosa.

Gerenciamento de Fadiga e Ergonomia: Dada a operação 24x7, a Contratada deve apresentar um Sistema de Gerenciamento de Risco de Fadiga (FRMS), detalhando gestão de escalas, pausas (além da NR-17) e rodízios entre turnos.

4. Governança e Medição de Desempenho

A qualidade dos serviços será medida por Indicadores de Nível de Serviço (SLIs) que compõem os Objetivos de Nível de Serviço (SLOs), apurados mensalmente com base nas evidências da PGS. O descumprimento dos SLOs pode levar à aplicação de sanções, sem prejuízo da glosa proporcional.

Exemplos de SLOs críticos são:

Cobertura de postos $\geq 99\%$;

Tempo de recomposição de posto vago $\leq 3h$;

Comunicação de incidentes críticos ≤ 15 min (Supervisor Operacional).

Relatórios e Entregáveis

A Contratada deve elaborar relatórios, incluindo:

Relatórios Analíticos Bimestrais: Focados em inteligência operacional, análise de tendências, correlação de eventos críticos entre modais e recomendações de melhoria.

Relatórios de Controle e Indicadores de Desempenho Mensais: Base para medição e pagamento, incluindo escalas efetivas, produtividade e cumprimento de metas.

Procedimentos Operacionais Padrão (POPs): Versão mínima exequível, produzida e mantida pelos Supervisores, para garantir a uniformidade das rotinas, sujeita à aprovação formal da ARTESP.

5. Benefícios Esperados e Mitigação de Riscos

5.1. Benefícios

A operação do CCM trará benefícios estruturantes, como a **Integração e correlação de dados entre modais** (criando uma Visão Operacional Comum - COP), o **Monitoramento contínuo e em tempo real** (redução do tempo de resposta a emergências), e o **Aumento da eficiência fiscalizatória** através de ferramentas analíticas.

5.2. Riscos Críticos (da Não Realização)

A não execução do projeto é um risco crítico, pois pode levar à:

Incapacidade de processar e correlacionar dados multimodais, mantendo sistemas fragmentados.

Limitação das funções fiscalizatórias e regulatórias (dependência de processos reativos).

Perda de eficiência na resposta a incidentes (respostas lentas).

Comprometimento da segurança e transparência pública (risco de exposição de informações sensíveis).

Os principais riscos contratuais identificados na Matriz de Riscos (Anexo B) são: Falta de Pessoal Qualificado/Alta Rotatividade (Risco 1), Falha na Plataforma de Gestão de Serviços (PGS) (Risco 2), e Violação de Dados Pessoais (LGPD)/Falha de Segurança da Informação (Risco 5).

6. Processo Licitatório (Critério e PoC)

O tipo de licitação é **Pregão eletrônico** com critério de julgamento de **Menor Preço**.

O licitante provisoriamente vencedor será submetido a uma **Prova de Conceito (PoC)** da Plataforma de Gestão de Serviços (PGS). A PoC é um teste de conformidade pós-lances, de caráter eliminatório, que visa comprovar se a PGS atende aos requisitos funcionais e de integridade obrigatórios (como *timesheet* auditável, logs imutáveis e exportação de evidências) antes da homologação do resultado.

A PoC funciona como uma garantia: se o licitante não demonstrar os requisitos obrigatórios da PGS, será desclassificado.

1. OBJETO

1.1. Descrição do Objeto

1.1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de apoio operacional ao Centro de Controle Multimodal (CCM) da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, para um período de 15 (quinze) meses. O contrato poderá ser prorrogado por sucessivos períodos, a critério da

Administração e mediante demonstração de vantajosidade, estando a duração total do contrato limitada a 60 (sessenta) meses (5 anos), em conformidade com o Art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

1.1.2. A prorrogação contratual dependerá da demonstração formal, pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, de que a manutenção do contrato é técnica e economicamente vantajosa, mediante pesquisa de mercado e avaliação de desempenho da Contratada.

1.1.3. **Plataforma de Gestão de Serviços (PGS):** Integra o objeto da contratação o fornecimento, pela Contratada, sem ônus adicional, de acesso a uma Plataforma de Gestão de Serviços (PGS). Trata-se de solução instrumental essencial para a gestão da equipe, gestão do ciclo de atividades (planejadas, iniciadas, em andamento e encerradas), registro de jornada (timesheet eletrônico) e evidências operacionais, com acesso de leitura para a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, destinada ao controle, medição e auditoria da execução contratual. A Plataforma de Gestão de Serviços – PGS não substitui os sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, que permanecem como ferramentas exclusivas para todos os atos formais do contrato. Os requisitos técnicos detalhados da Plataforma de Gestão de Serviços – PGS estão especificados na Seção 8.2.2.

1.2. Propósito e Regime de Contratação

1.2.1. Garantir o pleno funcionamento e a continuidade das atividades do Centro de Controle Multimodal – CCM, assegurando suporte operacional e analítico à gestão multimodal de transportes sob a nova legislação, para a regulação contínua da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

1.2.2. **Regime de execução:** Prestação **continuada** com dedicação de mão de obra, sob **modelo por hora efetivamente prestada por posto de trabalho**, conforme Seções 6, 7.3 e 13.2, **vedado** preço global por posto/mês. O faturamento é **variável**, calculado por **valores-hora unitários por perfil** e limitado aos **postos autorizados** (Anexo F), observado o cruzamento **Plataforma de Gestão de Serviços – PGS (timesheet) × escala × evidências**.

1.2.3. Consideram-se “postos autorizados” os postos efetivamente previstos na escala aprovada pela ARTESP para cada turno, conforme Seção 6 e Anexo E.

1.3. Escopo e Local de Execução

1.3.1. Apoio operacional completo do Centro de Controle Multimodal – CCM, incluindo monitoramento, tratamento de dados, supervisão técnica das rotinas internas do Centro de Controle Multimodal – CCM e suporte administrativo.

1.3.2. **Local:** Sede da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, Rua Iguatemi, nº 105, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP – CEP 01451-011.

1.4. Visão Estratégica e Alinhamento com Referências Internacionais

1.4.1. O Centro de Controle Multimodal – CCM representa uma transformação operacional e tecnológica essencial para a gestão e regulação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, com fulcro na sua competência multimodal.

1.4.2. Essa transformação inclui a reengenharia de processos, capacidades analíticas e preditivas, com interfaces e soluções disponíveis, assegurando soberania, segurança e controle de dados.

1.4.3. O presente Termo de Referência foi elaborado e extraído em conformidade com o Decreto Estadual nº 68.185/2023, utilizando-se os parâmetros e artefatos do Sistema TR Digital, integrado à plataforma Transferegov/Compras.gov.br. A fundamentação da contratação foi consolidada neste TR com base nas séries históricas e experiências dos contratos anteriores e vigente, registrada no fluxo do Sistema TR Digital, demonstrando o alinhamento com o Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício corrente e a adequação orçamentária exigida pelo art. 18, II, da Lei nº 14.133/2021. Registra-se a extração dos dados do Catálogo Eletrônico de Padronização e a tramitação integral pelo Sistema TR Digital.

1.5. Anexos

1.5.1. Integram este Termo de Referência os seguintes anexos:

- a) Anexo A – Planilha de Custos (Valores-Hora);
- b) Anexo B – Matriz de Riscos;
- c) Anexo C – Prova de Conceito (PoC) da Plataforma de Gestão de Serviços – PGS;
- d) Anexo D – Modelo de Relatórios Operacionais;
- e) Anexo E – Escalas e Jornada de Trabalho;
- f) Anexo F – Regras Gerais;
- g) Anexo G – Quadro Resumo;

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação, prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) desta Agência, destina-se a suprir a necessidade pública de apoio operacional ininterrupto (24×7) ao Centro de Controle Multimodal (CCM), estrutura essencial à fiscalização e à gestão integrada dos transportes no Estado.

Espera-se elevar a eficiência regulatória por meio de monitoramento contínuo e análise de dados em tempo real, assegurando continuidade e qualidade do serviço público.

Em conformidade com o art. 6º, XXIII, da Lei nº 14.133/2021 e com o art. 6º, §§ 1º–2º, do Decreto Estadual nº 68.185/2023, os quantitativos foram dimensionados para uma equipe multidisciplinar de 17 (dezessete) profissionais, assim distribuída: 1 (um) Supervisor Operacional, 1 (um) Supervisor de Análise de Dados, 4 (quatro) Analistas de Dados, 9 (nove) Operadores de Centro de Controle e 2 (dois) Analistas Administrativos. O quantitativo total de 9 (nove) Operadores de Centro de Controle corresponde à distribuição diária obrigatória de 06 (seis) operadores no turno diurno e 03 (três) no turno noturno.

O dimensionamento de postos e a rampa operacional observam a Seção 6 e o Anexo A, com medição e pagamento exclusivamente pelas horas efetivamente prestadas por posto/função, preservando elasticidade conforme demanda e governança contratual.

Esta justificativa de mérito, inserida no corpo deste Termo de Referência, consolida premissas e memória de cálculo sintética que amparam a necessidade e os resultados pretendidos, suprimindo a ausência de ETP nas hipóteses cabíveis.

Em observância ao Decreto Estadual nº 68.185/2023, a elaboração e extração deste Termo de Referência ocorreram no Sistema TR Digital, integrado à plataforma Transferegov/Compras.gov.br, com registro de tramitação e de extração dos dados do Catálogo Eletrônico de Padronização. A fundamentação aqui consolidada decorre da experiência acumulada nos contratos anteriores e vigente, está alinhada ao Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício corrente e atende à adequação orçamentária prevista no art. 18, II, da Lei nº 14.133/2021.

2.1. Imperativo Estratégico

2.1.1. A contratação é estratégica para viabilizar o exercício das novas atribuições regulatórias conferidas à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, ampliadas pela Lei Complementar nº 1.413/2024 e pelo programa “São Paulo na Direção Certa”.

2.1.2. **Modais Abrangidos:** A presente contratação contempla o apoio operacional e analítico ao Centro de Controle Multimodal (CCM) da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, o qual integra informações, indicadores e ocorrências provenientes de todos os modais de transporte público concedido. A seguir, detalham-se os modais e suas características operacionais principais:

a) **Modal Rodoviário:** O sistema rodoviário do Estado de São Paulo representa o maior e mais estruturado conjunto de concessões de transporte do país. Atualmente, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP regula e fiscaliza mais de 11,7 mil quilômetros de rodovias concedidas, abrangendo 351 municípios e 22 concessionárias. O Centro de Controle Multimodal – CCM terá papel estratégico na integração de dados em tempo real para apoio à tomada de decisão.

b) **Modal Metroferroviário:** O sistema sob regulação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP compreende a rede metroviária e o transporte ferroviário de passageiros, incluindo o Trem Intercidades (TIC). O Centro de Controle Multimodal – CCM deverá integrar informações de controle operacional, promovendo visão unificada da mobilidade regional.

c) **Modal de Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano:** Abrange mais de 1.500 linhas sob regulação direta, com uma frota superior a 24 mil veículos. O Centro de Controle Multimodal – CCM permitirá análises de desempenho operacional e satisfação do usuário.

d) **Modal Hidroviário:** Compreende os serviços de travessias litorâneas e transporte aquaviário. O Centro de Controle Multimodal – CCM integrará dados meteorológicos e de maré, permitindo a análise de impactos ambientais e operacionais.

e) **Modal Aeroportuário:** Abrange 27 aeroportos regionais concedidos. O Centro de Controle Multimodal – CCM permitirá a análise de conectividade e o impacto de eventos climáticos e logísticos.

f) **Integração Multimodal:** O Centro de Controle Multimodal – CCM consolidará, em ambiente único, os dados provenientes dos cinco modais, permitindo análise cruzada, gestão integrada de alertas e tomada de decisão estratégica baseada em dados.

2.2. Benefícios Esperados

A implantação e operação do novo Centro de Controle Multimodal (CCM) trará os seguintes benefícios diretos e estruturantes:

- a) **Integração e correlação de dados entre modais:** Consolidação e interoperabilidade das informações em uma plataforma unificada, permitindo a construção de uma Visão Operacional Comum (COP).
- b) **Monitoramento contínuo e em tempo real:** Detecção imediata de eventos críticos, coordenação interinstitucional rápida e redução do tempo de resposta a emergências.
- c) **Aumento da eficiência fiscalizatória:** Uso de ferramentas analíticas para controle de desempenho, permitindo fiscalizações mais seletivas e remotas.
- d) **Inteligência preditiva e suporte à decisão:** Capacidade de antecipar cenários críticos, simular impactos e apoiar a formulação de políticas públicas.
- e) **Melhoria da governança e da prestação do serviço público:** Reforço do papel da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP como autoridade reguladora, com ampliação da capacidade de auditoria e accountability.

2.3. Riscos da Não Realização

A não execução deste projeto representa um risco crítico à capacidade operacional e institucional da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP. Os principais riscos associados são:

- a) **Incapacidade de processar e correlacionar dados multimodais:** Permanência de sistemas fragmentados, com falta de visão consolidada e perda da capacidade de tomar decisões baseadas em evidências.
- b) **Limitação das funções fiscalizatórias e regulatórias:** Dependência de processos reativos, com dificuldade de acompanhar o cumprimento de metas contratuais e fragilidade na produção de evidências técnicas.
- c) **Perda de eficiência na resposta a incidentes:** Respostas lentas e fragmentadas a emergências, com maior tempo de resposta a acidentes e falhas de sistemas.
- d) **Comprometimento da segurança e da transparência pública:** Dificuldade em assegurar a rastreabilidade e a integridade dos dados, com risco de exposição de informações sensíveis e redução da prestação de contas à sociedade.

3. DEFINIÇÕES E TERMOS

Para fins deste Termo de Referência, aplicam-se as seguintes definições e siglas, apresentadas em ordem alfabética:

Diretriz de redação: para maior clareza, utilizar a forma por extenso acompanhada da sigla entre parênteses, ou a sigla seguida da forma por extenso entre parênteses, ao menos na primeira ocorrência de cada seção. Nas ocorrências subsequentes, manter a sigla, com remissão à presente Seção 3 quando necessário.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas Entidade responsável pela normalização técnica no território nacional, que estabelece parâmetros, requisitos e boas práticas para produtos, processos e serviços.

Análise de Causa Raiz (RCA) Metodologia para investigar as causas fundamentais de um incidente, com o objetivo de evitar sua reincidência.

ArcGIS – Plataforma de Geoprocessamento e Análise Espacial Sistema proprietário desenvolvido pela ESRI, amplamente utilizado para coleta, análise e visualização correta de dados geográficos e espaciais.

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo Autarquia estadual responsável pela regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de transporte concedidos.

Business Intelligence – BI – Business Intelligence (Inteligência de Negócios) Conjunto de metodologias, processos e ferramentas voltadas à coleta, organização, tratamento e análise de dados para geração de relatórios e dashboards.

Centro de Controle Multimodal – CCM – Centro de Controle Multimodal Estrutura operacional da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP destinada ao monitoramento, integração e análise de dados multimodais.

Classificação de Severidade Escala padronizada (ex: Sev-1 Crítico, Sev-2 Alto) utilizada para classificar incidentes com base em seu impacto.

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT – Consolidação das Leis do Trabalho Principal norma legal que regula as relações de trabalho no Brasil.

COP – Common Operational Picture (Visão Operacional Comum) Conceito que define uma visão integrada e unificada do cenário operacional, consolidando informações de múltiplas fontes.

Sistema de Gerenciamento do Risco de Fadiga – FRMS (Sistema de Gerenciamento de Risco de Fadiga) Sistema para monitorar e mitigar proativamente os riscos à operação 24x7 decorrentes do cansaço da equipe.

GIS – Geographic Information System (Sistema de Informação Geográfica) Conjunto de ferramentas e tecnologias voltadas à coleta, armazenamento, análise e exibição de informações geográficas.

Glosa Proporcional Ajuste de medição correspondente ao não pagamento por serviços não prestados ou em desconformidade.

Handover (Passagem de Turno) Procedimento formal e padronizado para a transferência de informações e responsabilidades entre turnos.

Identificador de Integridade de Documento Código único (por exemplo, *hash*) que permite verificar a integridade e a autenticidade da versão aprovada de um documento.

Manual de Procedimentos Operacionais – MPO — Manual de Procedimentos Operacionais Documento que consolida os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) do contrato.

NR – Normas Regulamentadoras Conjunto de normas editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego que estabelecem os requisitos mínimos de segurança e saúde no trabalho.

Plataforma de Gestão de Serviços (PGS) Solução instrumental provida pela Contratada, destinada à gestão de equipe, gestão do ciclo de atividades (planejadas, iniciadas, em andamento e encerradas) e registro de evidências, com acesso de leitura para a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados

de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP. Não substitui os sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

Procedimento Operacional Padrão – POP — Procedimento Operacional Padrão Documento breve que descreve como executar uma atividade (o quê, quem, quando, como).

Posto de Trabalho Unidade de serviço objeto da contratação e medição.

Power Business Intelligence – BI – Plataforma de Análise e Visualização de Dados Ferramenta de Business Intelligence desenvolvida pela Microsoft.

Profissional Alocado Pessoa física que ocupa o Posto de Trabalho.

QGIS – Sistema de Informações Geográficas Livre Software livre e de código aberto voltado ao geoprocessamento e análise geoespacial.

RACI Matriz simplificada de papéis: Responsável; Aprovador; Consultado; Informado.

Sistemas Oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP Conjunto de sistemas eletrônicos oficiais de gestão processual e contratual da Contratante, atualmente composto, para fins deste Termo, pelo Sistema Eletrônico de Informações – Sistema Eletrônico de Informações – SEI (processo administrativo eletrônico), sem prejuízo de outros que venham a substituí-lo, complementá-lo ou ser expressamente designados por ato formal da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP. Todos os atos formais do contrato (comunicações, instruções, determinações, registro e saneamento de não conformidades, atestes de medição e termos de recebimento) deverão ser praticados exclusivamente nesses sistemas.

Indicadores de Nível de Serviço – SLI (Service Level Indicator) Métrica que mede o nível de serviço.

Objetivos de Nível de Serviço – SLO (Service Level Objective) Meta do nível de serviço pactuada para fins de gestão e fiscalização.

SQL – Structured Query Language (Linguagem Estruturada de Consulta) Linguagem padrão utilizada para consulta, manipulação e gerenciamento de bancos de dados.

CSV – Comma-Separated Values (Valores Separados por Vírgula) Formato simples de arquivo para dados tabulares.

ETL – Extract, Transform, Load (Extração, Transformação e Carga) Processo de integração de dados para alimentação de repositórios analíticos.

ITIL – Information Technology Infrastructure Library Conjunto de boas práticas para gestão de serviços de TI.

ISO – International Organization for Standardization (Organização Internacional de Normalização) Entidade internacional responsável por normas técnicas.

JSON – JavaScript Object Notation Formato leve de intercâmbio de dados estruturados.

Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) Lei que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais.

Autenticação Multifator – MFA – Multi-Factor Authentication (Autenticação Multifator) Mecanismo de autenticação que requer dois ou mais fatores.

Registro de Não Conformidade – RNC – Registro de Não Conformidade Registro formal de desvios, causas e plano de ação para saneamento.

Sistema Eletrônico de Informações – SEI – Sistema Eletrônico de Informações Sistema oficial de processos administrativos eletrônicos da Administração Pública do Estado de São Paulo.

Acordo de Nível de Serviço – SLA – Service Level Agreement (Acordo de Nível de Serviço) Compromisso contratual de nível de serviço entre as partes.

TMA – Tempo Médio de Atendimento Indicador de desempenho que mede a duração média do atendimento.

Tribunal Superior do Trabalho – TST – Tribunal Superior do Trabalho Órgão do Poder Judiciário responsável pela uniformização da jurisprudência trabalhista.

WORM – Write Once, Read Many (Escreva Uma Vez, Leia Muitas) Mecanismo de preservação/imutabilidade de registros eletrônicos.

ZIP – Formato de Compactação de Arquivos Método para reduzir o tamanho de arquivos e agrupá-los.

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente contratação e todos os atos dela decorrentes regem-se pela legislação federal e estadual aplicável, bem como pelas normas técnicas e regulamentares pertinentes.

4.1. Adequação Orçamentária

4.1.1. A contratação está condicionada à disponibilidade de crédito orçamentário, cuja dotação será explicitada no edital e/ou no contrato, em atendimento ao art. 6º, XXIII, ‘j’, da Lei nº 14.133/2021.

4.2. Legislação Federal

4.2.1. A contratação está integralmente submetida à **Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021**, que estabelece as normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. Aplicam-se, especialmente, os seguintes dispositivos: a) Art. 5º: Princípios da Administração Pública; b) Art. 6º, XXIII e XXIV: Definições de Termo de Referência e Projeto Básico; c) Art. 18: Fases do processo licitatório; d) Art. 140: Recebimento provisório e definitivo do objeto; e) Arts. 155 a 159: Sanções administrativas.

4.3. Legislação Estadual

4.3.1. A execução e gestão deste contrato deverão observar os seguintes decretos estaduais que regulamentam a aplicação da Lei nº 14.133/2021 no âmbito paulista: a) Decreto nº 68.185/2023: Regulamenta a elaboração do Termo de Referência (TR); b) Decreto nº 68.220/2023: Define as atribuições dos Agentes de Contratação, Gestores e Fiscais de Contratos.

4.4. Normas Técnicas e de Segurança

4.4.1. Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá observar integralmente as seguintes normas:

a) **Normas Técnicas Obrigatórias:** Normas da ABNT (qualidade, ergonomia), NR-01 (GRO e PGR), NR-10 (Segurança em Instalações Elétricas) e NR-17 (Ergonomia). b) **Normas de Segurança da Informação:** Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018), políticas de segurança da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP e boas práticas de governança de TI (ISO/IEC 27001 e 20000).

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL

A execução dos serviços contratados exige equipe técnica devidamente qualificada, com comprovação de experiência e conhecimentos compatíveis com as funções a serem desempenhadas. A Contratada deverá garantir o atendimento integral dos requisitos abaixo.

5.1. Supervisor Operacional

a) **Missão:** Coordenar a operação diária do Centro de Controle Multimodal – CCM, garantir a cobertura de postos e atuar como ponto focal de comunicação.

b) **Requisitos de Qualificação Técnica:**

Formação: Ensino superior completo em Engenharia (qualquer modalidade), Administração, Gestão de Processos, Tecnologia da Informação ou áreas correlatas.

Experiência Profissional: Mínimo de 3 (três) anos de experiência comprovada em coordenação ou supervisão de equipes operacionais, preferencialmente em centros de controle, salas de monitoramento ou operações 24x7.

Conhecimentos Técnicos Obrigatórios:

Gestão de escalas e jornadas de trabalho (CLT);

Noções de Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD aplicadas à operação;

Ferramentas de controle operacional e gestão de equipes;

Elaboração de relatórios gerenciais e POPs.

Conhecimentos Desejáveis:

Conhecimento em metodologias de gestão de incidentes (como ITIL) e/ou certificação ITIL Foundation;

Experiência no setor de transportes ou infraestrutura crítica;

Conhecimento em gestão de riscos operacionais (ISO 31000);

Ferramentas de Business Intelligence (Power Business Intelligence – BI, Tableau ou similares).

c) **Responsabilidades:** Planejar escalas, orquestrar o fluxo de incidentes, garantir a aderência a procedimentos e supervisionar a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

d) **Entregáveis:** Relatório de turno, dashboard de cobertura de postos, atas de reunião e relatórios *post-mortem*.

e) **SLOs:** Cobertura de postos $\geq 99\%$; tempo de recomposição de posto vago $\leq 3h$; comunicação de incidentes críticos ≤ 15 min. Todos os indicadores de nível de serviço (SLA/Indicadores de Nível de Serviço – SLI/Objetivos de Nível de Serviço – SLO) deverão ser configuráveis, gerenciáveis e monitoráveis na Plataforma de Gestão de Serviços – PGS.

5.2. Supervisor de Análise de Dados

a) **Missão:** Coordenar e supervisionar as atividades da equipe de Analistas de Dados, garantindo a qualidade, tempestividade e integridade das análises e painéis produzidos.

b) Requisitos de Qualificação Técnica:

Formação: Ensino superior completo em Estatística, Ciência de Dados, Ciência da Computação, Engenharia (qualquer modalidade), Matemática, Economia, Administração com ênfase em Analytics ou áreas correlatas. Pós-graduação (especialização, MBA ou mestrado) em Business Intelligence, Data Science, Big Data ou áreas correlatas será considerada diferencial.

Experiência Profissional: Mínimo de 4 (quatro) anos de experiência comprovada em análise de dados, Business Intelligence ou Data Science, sendo pelo menos 2 (dois) anos em coordenação ou supervisão de equipes de dados/analytics.

Conhecimentos Técnicos Obrigatórios:

Domínio de ferramentas de Business Intelligence – BI (Power Business Intelligence – BI, Tableau, Qlik ou similares);

Linguagens de consulta e manipulação de dados (SQL avançado);

Linguagem de programação Python para análise e manipulação de dados;

Sistemas de Informação Geográfica - GIS (ArcGIS, QGIS ou similares);

Metodologias de ETL (Extract, Transform, Load);

Princípios de governança de dados e qualidade de dados;

Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD aplicada à gestão de dados;

Gestão de projetos analíticos e metodologias ágeis;

Elaboração de documentação técnica e notas metodológicas.

Conhecimentos Desejáveis:

Linguagem de programação R para análise estatística;

Conhecimento em Machine Learning e análise preditiva;

Experiência com plataformas de Big Data (Hadoop, Spark);

Certificações em ferramentas de Business Intelligence – BI (Microsoft Certified: Data Analyst Associate, Tableau Desktop Specialist ou similares);

Experiência no setor de transportes, infraestrutura ou regulação;

Conhecimento em Data Warehouse e modelagem dimensional.

c) **Responsabilidades:** Planejar e distribuir demandas analíticas, validar metodologias e datasets, supervisionar a qualidade dos dashboards e relatórios, garantir aderência aos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, coordenar entregas de produtos analíticos e atuar como ponto focal técnico para questões de Business Intelligence e GIS.

d) **Entregáveis:** Plano de trabalho da equipe de análise, relatórios de qualidade dos produtos analíticos, validação de dashboards críticos, atas de alinhamento técnico e notas metodológicas consolidadas.

e) **SLOs:** Validação de dashboards críticos $\leq 8h$ úteis após entrega; taxa de retrabalho em produtos analíticos $< 5\%$; atendimento de demandas prioritárias da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP $\leq 4h$; disponibilidade para alinhamentos técnicos $\geq 95\%$. Todos os indicadores de nível de serviço (SLA/Indicadores de Nível de Serviço – SLI/Objetivos de Nível de Serviço – SLO) deverão ser configuráveis, gerenciáveis e monitoráveis na Plataforma de Gestão de Serviços – PGS.

5.3. Analistas de Dados (BI/GIS)

a) **Missão:** Transformar dados operacionais em análises e painéis para subsidiar a tomada de decisão.

b) **Requisitos de Qualificação Técnica:**

Formação: Ensino superior completo em Estatística, Ciência de Dados, Ciência da Computação, Engenharia (qualquer modalidade), Matemática, Economia, Geografia (para foco em GIS), Tecnologia da Informação ou áreas correlatas.

Experiência Profissional: Mínimo de 2 (dois) anos de experiência comprovada em análise de dados, desenvolvimento de dashboards, Business Intelligence ou análise geoespacial (GIS).

Conhecimentos Técnicos Obrigatórios:

Ferramentas de Business Intelligence – BI (Power Business Intelligence – BI, Tableau, Qlik ou similares);

SQL para consulta e manipulação de dados;

Linguagem de programação Python para análise e manipulação de dados;

Ferramentas de GIS (ArcGIS, QGIS ou similares) para criação de mapas e análises espaciais;

Processos de ETL e integração de dados;

Criação e manutenção de dashboards e relatórios;

Noções de Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD aplicada ao tratamento de dados;

Excel avançado (tabelas dinâmicas, fórmulas complexas, macros).

Conhecimentos Desejáveis:

Linguagem de programação R para análise estatística;

Conhecimento em modelagem de dados e Data Warehouse;

Ferramentas de versionamento (Git);

Experiência com APIs e integração de sistemas;

Conhecimento em análise estatística e visualização de dados;

Experiência no setor de transportes ou infraestrutura.

c) **Responsabilidades:** Construir e manter dashboards, executar rotinas de ETL, aplicar princípios da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, produzir análises de tendência e gerir o ciclo de vida dos dados.

d) **Entregáveis:** Painéis publicados, datasets curados, notas metodológicas e relatórios de qualidade.

e) **SLOs:** Atualização de painéis críticos até D+1; taxa de falha de atualização < 2%; atendimentos *ad hoc* prioritários ≤ 4h. Todos os indicadores de nível de serviço (SLA/Indicadores de Nível de Serviço – SLI/Objetivos de Nível de Serviço – SLO) deverão ser configuráveis, gerenciáveis e monitoráveis na Plataforma de Gestão de Serviços – PGS.

5.4. Operadores de Centro de Controle

a) **Missão:** Monitorar continuamente as fontes operacionais, registrar e tratar ocorrências conforme os procedimentos.

b) **Requisitos de Qualificação Técnica:**

Formação: Ensino médio completo. Ensino superior em andamento ou completo em qualquer área será considerado diferencial.

Experiência Profissional: Mínimo de 1 (um) ano de experiência comprovada em atividades de monitoramento, atendimento, controle operacional ou atividades similares que envolvam registro e acompanhamento de ocorrências.

Conhecimentos Técnicos Obrigatórios:

Operação de sistemas informatizados e plataformas web;

Redação clara e objetiva de registros e relatórios;

Noções de classificação e priorização de eventos;

Capacidade de seguir procedimentos e protocolos estabelecidos;

Noções básicas de Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD e confidencialidade de informações;

Comunicação efetiva oral e escrita;

Capacidade de trabalho em regime de turnos 12x36 (diurno/noturno, incluindo finais de semana e feriados), com ciência e concordância formal quanto à escala e aptidão para mitigação de riscos de absenteísmo/turnover (SLO de Cobertura de Postos e Sistema de Gerenciamento do Risco de Fadiga – FRMS).

Conhecimentos Desejáveis:

Experiência em centros de controle, NOC (Network Operations Center) ou SOC (Security Operations Center);

Conhecimento do setor de transportes;

Noções de gestão de incidentes (ITIL).

c) **Responsabilidades:** Monitorar sistemas, aplicar regras de triagem, executar passagem de turno e preservar a cadeia de evidências.

d) **Entregáveis:** Registros de ocorrências, sumário de turno e evidências anexas.

e) **SLOs:** Abertura de registro ≤ 5 min do conhecimento do evento; atualização de status a cada 30 min em ocorrências ativas. Todos os indicadores de nível de serviço (SLA/Indicadores de Nível de Serviço – SLI/Objetivos de Nível de Serviço – SLO) deverão ser configuráveis, gerenciáveis e monitoráveis na Plataforma de Gestão de Serviços – PGS.

f) **Limite de Autoridade:** É vedado ao Operador reclassificar ou encerrar incidentes de alta criticidade sem a validação de um superior.

5.5. Analistas Administrativos

a) **Missão:** Assegurar a organização documental e o fluxo administrativo do Centro de Controle Multimodal – CCM.

b) **Requisitos de Qualificação Técnica:**

Formação: Ensino superior completo em Administração, Gestão Pública, Secretariado Executivo, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.

Experiência Profissional: Mínimo de 2 (dois) anos de experiência comprovada em atividades administrativas, gestão documental, controle de processos ou rotinas de apoio administrativo em organizações públicas ou privadas.

Conhecimentos Técnicos Obrigatórios:

Gestão de documentos e protocolos;

Redação oficial e elaboração de atas, ofícios e relatórios;

Controle de prazos e organização de agendas;

Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint) em nível avançado;

Sistemas de gestão documental e protocolo eletrônico;

Noções de Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD aplicada à gestão documental.

Conhecimentos Desejáveis:

Experiência em órgãos públicos ou ambientes regulados;

Conhecimento de legislação administrativa básica (Lei 14.133/2021, Lei de Acesso à Informação);

Ferramentas de gestão de processos (BPM);

Conhecimento de sistemas Sistema Eletrônico de Informações – SEI (Sistema Eletrônico de Informações) ou similares;

Técnicas de arquivamento e classificação documental.

c) **Responsabilidades:** Gerir documentos e processos, controlar o recebimento de arquivos, apoiar auditorias e consolidar indicadores administrativos.

d) **Entregáveis:** Controle de prazos, atas, ofícios e relatórios de conformidade.

e) **SLOs:** Registro de comunicações oficiais 100% no prazo; rastreabilidade documental de 100%. Todos os indicadores de nível de serviço (SLA/Indicadores de Nível de Serviço – SLI/Objetivos de Nível de Serviço – SLO) deverão ser configuráveis, gerenciáveis e monitoráveis na Plataforma de Gestão de Serviços – PGS.

5.6. Comprovação de Qualificação Técnica e Profissional

5.6.1. Documentação Obrigatória: A Contratada deverá apresentar, antes do início das atividades de cada profissional, documentação comprobatória da qualificação técnica, incluindo:

a) Diplomas, certificados ou declarações de instituições de ensino reconhecidas pelo MEC que comprovem a formação acadêmica exigida;

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contratos de trabalho, declarações de empresas anteriores ou outros documentos idôneos que comprovem o tempo de experiência profissional requerido;

c) Certificados de cursos, treinamentos ou certificações profissionais mencionadas como conhecimentos técnicos obrigatórios ou desejáveis;

d) Currículos detalhados de todos os profissionais alocados, contendo histórico profissional, formação acadêmica e especializações.

5.6.2. Testes e Avaliações Técnicas: A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer momento durante a vigência do contrato:

a) Aplicar testes técnicos escritos ou práticos para aferir os conhecimentos e habilidades dos profissionais alocados, especialmente para as funções de Supervisor de Análise de Dados, Analistas de Dados e Supervisor Operacional;

b) Realizar entrevistas técnicas individuais ou em grupo para avaliar a adequação dos profissionais às demandas do Centro de Controle Multimodal – CCM;

c) Solicitar demonstrações práticas de uso de ferramentas, sistemas ou metodologias mencionadas nos requisitos de qualificação;

d) Exigir a apresentação de portfólios, casos de uso, dashboards ou outros produtos desenvolvidos em experiências anteriores (desde que não violem acordos de confidencialidade).

5.6.3. Critérios de Aprovação: Os profissionais que não demonstrarem conhecimento técnico mínimo compatível com os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência deverão ser substituídos pela Contratada em até 48 (quarenta e oito) horas, sem qualquer ônus adicional para a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP poderá determinar o afastamento imediato do profissional do posto/escala até a efetiva substituição, vedado seu retorno sem nova validação. As horas do profissional reprovado/afastado não serão faturáveis e estarão sujeitas à glosa

proporcional, conforme Seções 7.4 (Glosas) e 13.2 (Medição e Pagamento), sem prejuízo das penalidades cabíveis e das medidas previstas no item 5.8.

5.6.4. Validação Prévia: Todos os profissionais deverão ter suas qualificações validadas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP antes do início efetivo das atividades. A carga de documentação comprobatória deverá ser realizada nos sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP antes do primeiro turno de trabalho.

5.6.5. Manutenção de Qualificação: A Contratada deverá promover treinamentos contínuos e capacitações para manter a equipe atualizada quanto a novos sistemas, processos, legislações (especialmente Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD) e melhores práticas aplicáveis ao Centro de Controle Multimodal – CCM.

5.7. Observações Transversais

a) **Ergonomia e Turnos:** Deverão ser previstas condições adequadas de posto de trabalho, pausas e avaliação ergonômica, conforme NR-17. b) **Boas Práticas de Sala de Controle:** Adotar princípios de fatores humanos (ISO 11064) e gerenciamento de alarmes (EEMUA 191). c) **Gestão de Incidentes:** Utilizar fluxo alinhado a práticas ITIL (registro → triagem → comunicação → resolução → *post-mortem*). d) **Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD:** Todas as rotinas que envolvam dados pessoais devem observar os princípios da lei, com treinamento básico obrigatório para todos os perfis.

5.8. Procedimentos para Substituição de Profissionais

5.8.1. Sempre que a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP identificar que um profissional não atende aos requisitos de qualificação ou não apresenta desempenho satisfatório, poderá solicitar formalmente sua substituição.

5.8.2. A Contratada deverá providenciar a substituição em até 48 (quarenta e oito) horas, apresentando profissional com qualificação igual ou superior ao substituído.

5.8.3. As substituições serão solicitadas e aprovadas exclusivamente nos sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, com carga prévia de toda documentação comprobatória exigida na Seção 5.6 antes do início das atividades do novo profissional.

5.8.4. Durante o período de transição, a Contratada deverá garantir a continuidade das atividades, não sendo admitida redução da cobertura de postos ou da qualidade dos serviços prestados. O descumprimento sujeitará a Contratada à glosa proporcional das horas não cobertas e/ou das entregas com qualidade inferior, conforme Seções 7.4 (Glosas) e 13.2 (Medição e Pagamento), sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

6. QUANTITATIVO E JORNADA DE TRABALHO

6.1. A prestação dos serviços deverá garantir a disponibilidade ininterrupta dos postos de trabalho, conforme a natureza de cada função, observando o cumprimento integral da carga horária, das escalas e da legislação trabalhista.

6.2. A **reserva técnica (RT)** é **não faturável** e deverá ser dimensionada no Plano de Mobilização, considerando absenteísmo, férias e riscos operacionais, sujeita à aprovação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

6.3. Para 9 (nove) postos operacionais ativos, distribuídos em 06 (seis) postos no turno diurno e 03 (três) postos no turno noturno, ambos em escala 12x36, considera-se um efetivo mínimo ajustado. A reserva técnica (não faturável) é adicional a esses postos, conforme Anexo E.

Tabela 1 – Detalhamento de Postos e Jornadas

Serviço / Função	Quantidade de Postos	Regime de Trabalho	Descrição e Condições Específicas
Operadores de Centro de Controle	06 (diurno) e 03 (noturno)	Escala 12h x 36h	Monitoramento contínuo dos modais em turnos diferenciados, com cobertura mínima exigida e reserva técnica não faturável.
Analistas de Dados	4 (quatro)	40h semanais (seg-sex)	Análise, tratamento e visualização de dados operacionais.
Supervisor Operacional	1 (um)	40h semanais (seg-sex)	Gestão técnica e administrativa da equipe operacional e ponto focal junto à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.
Supervisor de Análise de Dados	1 (um)	40h semanais (seg-sex)	Coordenação e supervisão da equipe de Analistas de Dados, garantindo qualidade e tempestividade das análises.
Analistas Administrativos	2 (dois)	40h semanais (seg-sex)	Apoio administrativo, controle documental e suporte à operação.

7. PRODUTOS, CRONOGRAMA E MARCOS DE PAGAMENTO

7.1 Produtos e entregáveis

Regra transversal: Cada **Objetivos de Nível de Serviço – SLO** deverá estar associado a um **Indicadores de Nível de Serviço – SLI** mensurável, com **fonte de evidência** definida (**Plataforma de Gestão de Serviços – PGS/timesheet e/ou logs**), **periodicidade de apuração** e **fórmula de cálculo** explícita. Todos os indicadores de nível de serviço (SLA/Indicadores de Nível de Serviço – SLI/Objetivos de Nível de Serviço – SLO) deverão ser configuráveis, gerenciáveis e monitoráveis na Plataforma de Gestão de Serviços – PGS. Relatórios mensais/bimestrais deverão **referenciar** os Indicadores de Nível de Serviço – SLI/Objetivos de Nível de Serviço – SLO pertinentes.

A execução dos serviços deverá resultar na entrega periódica de produtos e relatórios que subsidiem as atividades de supervisão, controle operacional e apoio à gestão multimodal do Centro de Controle Multimodal (CCM).

Entrega formal: exclusivamente nos **sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP (Seção 9.2)**. **Medição/Aceite:** conforme

Seção 13.2. Disponibilização espelhada: na Plataforma de Gestão de Serviços – PGS para consulta/gestão.

Os relatórios terão **layout mínimo padronizado** (Anexo C), com exportação integral de dados (CSV/JSON) e pacotes ZIP com evidências, para anexação no sistema oficial da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

7.1.1. Relatórios Analíticos Bimestrais

7.1.1.1. Descrição: Relatórios de inteligência operacional que consolidam e analisam os dados de todos os modais sob uma ótica de gestão por exceção e análise de tendências, em vez de listagem exaustiva de ocorrências.

7.1.1.2. Conteúdo Mínimo: Deverão contemplar:

- a) Análise de tendências e padrões estatísticos (sazonalidade, horários de pico, hotspots geográficos);
- b) Identificação de desvios significativos (anomalias) em relação às médias históricas ou metas de desempenho;
- c) Correlação de eventos críticos entre modais (ex: impacto de incidentes de alta severidade em um modal sobre os demais);
- d) Análise consolidada dos principais indicadores de desempenho (KPIs) definidos pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP; e
- e) Sumário das principais recomendações de melhoria baseadas nos dados.

7.1.1.3. Periodicidade: Bimestral.

7.1.1.4. Responsável pela elaboração:Contratada

7.1.1.5. Entrega formal: Exclusivamente nos sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

7.1.1.6. Disponibilização espelhada: Na Plataforma de Gestão de Serviços – PGS (consulta/auditoria), com exportações (CSV/JSON/PDF) para subsidiar o ateste.

7.1.1.7. Validação: Gestor do Contrato da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

7.1.2. Relatórios de Controle e Indicadores de Desempenho

7.1.2.1. Descrição: Relatórios de natureza gerencial que apresentam a execução contratual sob a ótica de desempenho da equipe e qualidade do serviço.

7.1.2.2. Conteúdo Mínimo: Devem incluir:

- a) Escalas efetivas e registro de ocupação de postos;
- b) Indicadores de produtividade e aderência operacional;
- c) Cumprimento de metas, horas executadas e substituições realizadas;
- d) Presença e pontualidade dos profissionais; e
- e) Estatísticas de atendimento e tempo médio de resposta (quando aplicável).

7.1.2.3. **Periodicidade:** Mensal.

7.1.2.4. **Responsável pela elaboração:** Contratada.

7.1.2.5. **Formato:** Disponibilizado na Plataforma de Gestão de Serviços (PGS), com exportação para planilha (.xlsx) e relatório gerencial (.pdf) para formalização e entrega nos sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

7.1.2.6. **Validação:** Fiscal do Contrato da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

7.1.2.7. **Finalidade:** Base para medição e pagamento mensal.

7.1.3. Relatórios de Treinamento e Capacitação

7.1.3.1. **Descrição:** Relatórios que documentam todas as ações de capacitação, treinamento e reciclagem de profissionais vinculados ao contrato, realizados de forma presencial ou remota.

7.1.3.2. **Conteúdo Mínimo:** Devem conter:

- a) Listagem nominal dos participantes e suas funções;
- b) Data, carga horária, conteúdo ministrado e instrutor responsável;
- c) Avaliação de desempenho e frequência mínima de 90%; e
- d) Certificados e registros de participação.

7.1.3.3. **Formato:** Disponibilizado na Plataforma de Gestão de Serviços (PGS) (registros eletrônicos, certificados), com exportação para PDF/CSV para formalização e entrega nos sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

7.1.3.4. **Periodicidade:** Semestral (mínimo 1 vez por semestre).

7.1.3.5. **Responsável pela elaboração:** Contratada.

7.1.3.6. **Validação:** Gestor do Contrato da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

7.1.3.7. **Finalidade:** Evidenciar a manutenção da qualificação técnica exigida e garantir conformidade com o item 5 (Qualificação Técnica e Profissional).

7.1.4. Relatórios de Incidentes e Falhas

7.1.4.1. **Descrição:** Documento consolidado contendo o registro e a análise de ocorrências críticas, falhas operacionais, interrupções de sistemas, eventos externos ou não conformidades registradas ao longo do período. A classificação de uma ocorrência como "crítica" seguirá os critérios de severidade e impacto definidos pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

7.1.4.2. **Conteúdo Mínimo:** Deverá conter:

- a) Descrição do incidente e data/hora de ocorrência;
- b) Modal impactado e sistemas envolvidos;
- c) Ações corretivas e preventivas implementadas;

d) Tempo de resposta e medidas mitigatórias adotadas; e

e) Análise de impacto e recomendações.

7.1.4.3. **Formato:** Disponibilizado na Plataforma de Gestão de Serviços (PGS), com exportação para PDF para formalização e entrega nos sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

7.1.4.4. **Periodicidade:** Mensal (sumário) e Anual (consolidado), com entregas parciais sob demanda em caso de incidentes relevantes.

7.1.4.5. **Responsável pela elaboração:** Contratada.

7.1.4.6. **Validação:** Fiscal do Contrato da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

7.1.4.7. **Finalidade:** Identificar riscos operacionais e orientar ajustes de processos e rotinas do Centro de Controle Multimodal – CCM.

7.1.5. Relatório Simplificado de Causa Raiz (RCA)

7.1.5.1. **Descrição:** Relatório focado na análise da causa fundamental de incidentes críticos (alta severidade), a ser elaborado e entregue sob demanda da fiscalização.

7.1.5.2. **Conteúdo Mínimo:** Deverá conter:

a) Análise da causa raiz do incidente;

b) Plano de ação para evitar reincidência; e

c) Lições aprendidas.

7.1.5.3. **Formato:** Disponibilizado na Plataforma de Gestão de Serviços (PGS), com exportação para PDF para formalização e entrega nos sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

7.1.5.4. **Periodicidade:** Sob demanda.

7.1.5.5. **Responsável pela elaboração:** Contratada.

7.1.5.6. **Validação:** Fiscal do Contrato/Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

7.1.5.7. **Finalidade:** Fomentar a melhoria contínua e a gestão do conhecimento.

7.1.6. Procedimentos Operacionais (MPO/POPs) — Versão Mínima Exequível

7.1.6.1. **Descrição:** Conjunto mínimo de padronização operacional, produzido e mantido pelos Supervisores da Contratada (Supervisor Operacional para procedimentos operacionais e Supervisor de Análise de Dados para procedimentos de dados/Business Intelligence – BI), para garantir uniformidade dos postos de trabalho e rastreabilidade de execução.

7.1.6.2. **Conteúdo Mínimo (Enxuto):**

a) Índice dos procedimentos vigentes (código e título);

- b) POPs prioritários (5 a 10), com 1 a 3 páginas cada, contendo: objetivo, escopo, RACI simplificado, passo a passo numerado, critérios de aceite e registros/evidências (preferencialmente os já gerados pela Plataforma de Gestão de Serviços – PGS);
- c) Checklist operacional por turno (1 página) vinculado aos POPs;
- d) Change log resumido por versão (tabela: Versão | Data | Mudança resumida | Aprovador); e
- e) POPs de Dados/Business Intelligence – BI (3 a 5), focados no essencial (1–2 páginas): Validação Amostral de Entrada de Dados; Atualização de Dashboards/KPIs; Tratamento mínimo de Dados Pessoais (LGPD); RCA de Incidente de Dados; Exportação de Datasets à Fiscalização.

7.1.6.3. Prazos e Atualização:

- a) Versão inicial em D+15 da Ordem de Início;
- b) Revisão trimestral (ou antes, quando houver lições aprendidas, incidentes relevantes ou mudança de processo/sistema/legislação);
- c) Submissão e aprovação: toda versão inicial ou revisada será submetida à aprovação formal da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, exclusivamente pelos sistemas oficiais; somente após a aprovação a versão se torna vigente; e
- d) Guarda e acesso: a versão aprovada será juntada ao processo nos sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP e espelhada na Plataforma de Gestão de Serviços – PGS (perfil de leitura/auditoria), com exportação integral em PDF/ZIP quando solicitado.

7.1.6.4. Responsáveis:

- a) Elaboração e atualização: Supervisores da Contratada - Supervisor Operacional para procedimentos operacionais e Supervisor de Análise de Dados para procedimentos de dados/Business Intelligence – BI (com ciência do Preposto); e
- b) Aprovação: Gestor/Fiscal do contrato da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

7.2 Cronograma de Implantação

O cronograma de execução estabelece as fases preparatórias e operacionais necessárias para a implementação e pleno funcionamento dos serviços de apoio ao Centro de Controle Multimodal (CCM).

Cada etapa deverá ser executada rigorosamente dentro dos prazos definidos, observando os marcos contratuais, a supervisão da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP e os mecanismos de validação previstos neste Termo de Referência.

Mobilização (D-7 a D+7) — instalação da equipe, validação de escala, parametrização da Plataforma de Gestão de Serviços – PGS e perfis de acesso Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP; **Go-Live (Dia D)** — início dos postos 24×7; **Estabilização (D+30)** — primeira revisão de Indicadores de Nível de Serviço – SLI/Objetivos de Nível de Serviço – SLO; **Revisão Semestral** — ajustes pactuados. **Responsáveis:** Contratada (execução); Fiscal do Contrato (validação).

7.2.1. Observações Complementares:

7.2.1.1. **Validação de Etapas:** Em serviços continuados, os marcos de cada competência serão formalizados por Termos de Recebimento Provisório (atesto provisório consolidado do Fiscal) e, após saneamento de não conformidades, pelo ateste final do Gestor (Seção 12.4), exclusivamente nos sistemas oficiais (Seção 9.2). O “recebimento definitivo” aplica-se ao encerramento do contrato ou etapa conforme Art. 140 da Lei 14.133/2021.

7.2.2. **Atrasos e Penalidades:** O descumprimento dos prazos estabelecidos sem justificativa aceita pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP poderá implicar:

- a) Glosa proporcional no pagamento mensal;
- b) Advertência formal; e
- c) Aplicação de penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e no contrato.

7.2.3. **Ajustes de Cronograma:** A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP poderá, a seu critério, solicitar ajustes no cronograma de execução em razão de necessidades operacionais ou de integração com outros projetos, mediante comunicação formal e registro em ata.

7.2.4. Os Termos de Aceitação Parcial serão emitidos exclusivamente nos sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP e referenciarão os registros correlatos.

7.3 Medição e Pagamento

7.3.1. O modelo de pagamento será por **valor-hora unitário por perfil de posto de trabalho**, vedado o pagamento por preço global mensal por posto.

7.3.2. O valor mensal a ser faturado pela CONTRATADA corresponderá ao somatório das horas efetivamente prestadas e comprovadas por perfil, multiplicado pelo respectivo valor-hora unitário pactuado (conforme Anexo A).

7.3.3. A comprovação das horas dar-se-á pelo cruzamento das seguintes evidências, extraídas da Plataforma de Gestão de Serviços – PGS e validadas pelo Fiscal do Contrato da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP:

- a) Registro de jornada (timesheet eletrônico) do profissional alocado;
- b) Aderência à escala de serviço previamente aprovada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP; e
- c) Evidências de execução das atividades (ex: logs de sistema, registros de handover).

7.3.4. Fica vedado o aceite de lançamentos manuais fora da Plataforma de Gestão de Serviços – PGS sem trilha de auditoria. A Plataforma de Gestão de Serviços – PGS deverá manter logs imutáveis (WORM ou equivalente) de autenticação, edição e exportações.

7.3.5. Para fins de estimativa de valor global e definição do teto orçamentário (Art. 6, inciso XXIII, alínea 'i', da Lei n. 14.133/2021), adota-se a seguinte metodologia de referência para os Operadores 24x7:

a) Cenário Operacional de Referência: O dimensionamento orçamentário considera a capacidade física máxima instalada de 06 (seis) posições de trabalho simultâneas em regime ininterrupto (24h), permitindo a equiparação futura dos turnos diurno e noturno conforme a demanda, sem necessidade de aditivos de quantidade para este fim;

b) Fator Mensal: Utiliza-se o fator médio de 30,4167 dias/mês exclusivamente para a memória de cálculo da estimativa, vedada sua utilização para fins de faturamento mensal fixo;

c) Horas de Referência Mensais Estimadas: O quantitativo total de horas para fins de disputa e reserva orçamentária corresponde a:

6 postos x 24 horas x 30,4167 dias = 4.380 horas.

d) Disputa e Faturamento: A disputa de preços na licitação ocorrerá sobre o total das horas de referência (4.380 h). No entanto, a execução contratual e o faturamento mensal observarão estritamente a escala efetivamente realizada (inicialmente dimensionada em 06 postos diurnos e 03 noturnos), remunerando-se apenas as horas trabalhadas por posto ocupado, conforme disposto nas seções 7.3.1 e 7.3.2.

7.3.6. A estimativa de valor toma por base pesquisa de preços e memória de cálculo anexadas aos autos do processo, em observância ao art. 6º, XXIII, 'I'.

7.3.7. A elaboração da proposta comercial deverá observar rigorosamente a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) vigente das categorias representadas, utilizando o Piso Salarial específico para a função de “Operador de Monitoramento Eletrônico” ou equivalente. Devem ser computados todos os benefícios obrigatórios, nos valores atualizados pela norma coletiva. A adoção da jornada especial 12x36 deve estar amparada na referida CCT e na CLT, garantindo-se a correta remuneração dos feriados trabalhados conforme jurisprudência aplicável.

7.4 Glosa Proporcional — Regras, Critérios e Rito

7.4.1. Conceito e Alcance:

a) Glosa é o não pagamento de serviços não prestados ou prestados em desconformidade com este TR, seus anexos e a legislação aplicável;

b) Glosa não é sanção administrativa: sanções seguem o rito do item 13.5 e não se acumulam com a mesma base de cálculo (vedada dupla penalização pelo mesmo fato); e

c) A glosa aplica-se exclusivamente sobre a parcela afetada da medição.

7.4.2. Hipóteses Objetivas de Glosa (Gatilhos):

a) Considera-se posto descoberto o período contínuo igual ou superior a 30 (trinta) minutos entre o início da vacância e a entrada do substituto;

b) Ausência não justificada: profissional escalado não comparece e não há reposição tempestiva;

c) Registro inválido de jornada (PGS): apontamentos sem trilha de auditoria ou com indício de fraude;

d) Inobservância de qualificação mínima: horas executadas por profissional sem o requisito mínimo exigido para o posto/função;

e) Descumprimento de escala aprovada que reduza a cobertura planejada; e

f) Evidência de entrega inexistente: atividades críticas previstas em Procedimento Operacional Padrão – POP/Checklist sem evidência mínima (ex.: handover obrigatório do turno).

7.4.3. Tolerâncias e Exceções:

a) Tolerância operacional: desvios formais de Procedimento Operacional Padrão – POP sem impacto mensurável em continuidade/segurança não geram glosa; tratam-se via Registro de Não Conformidade – RNC e plano de ação (13.3);

b) Contingência de Plataforma de Gestão de Serviços – PGS: quando adotado o procedimento oficial de contingência (planilha padrão + lançamento posterior), não há glosa por indisponibilidade da Plataforma de Gestão de Serviços – PGS; e

c) Força maior: fatos supervenientes devidamente comprovados podem afastar a glosa na competência, a critério do Fiscal.

7.4.4. Fórmulas de Cálculo (Regra 1:1 e Proporcionalidade):

a) Regra geral (1:1): valor glosado = valor-hora do posto × horas não prestadas / inválidas;

b) Posto descoberto parcial: valor glosado = valor-hora do posto × (minutos descobertos ÷ 60);

c) Qualificação insuficiente: glosa sobre todas as horas executadas pelo profissional inabilitado no período;

d) Regra de não sobreposição: quando duas hipóteses incidirem sobre o mesmo intervalo, aplica-se uma única glosa (a de maior valor); e

e) Meta de cobertura (SLO): eventuais multas por Objetivos de Nível de Serviço – SLO (13.5.1) incidem além da glosa e somente sobre a parcela residual não coberta pela glosa, vedada base comum.

7.4.5. Rito Processual Simplificado (na mesma competência):

a) Detecção: a Fiscalização identifica possíveis glosas a partir do cruzamento Plataforma de Gestão de Serviços – PGS (timesheet) × escala aprovada × evidências;

b) Registro de Não Conformidade – RNC e ciência: emissão de Registro de Não Conformidade no Sistema Eletrônico de Informações – Sistema Eletrônico de Informações – SEI (sistema oficial da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP) com descrição, base, período e valor estimado;

c) Contraditório: prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestação/justificativa e envio de evidências;

d) Decisão e aplicação: decisão do Fiscal registrada no Sistema Eletrônico de Informações – SEI antes do ateste; a glosa é abatida na mesma competência; e

e) Revisão posterior: evidência superveniente aceita pode motivar estorno/compensação na competência subsequente, mediante decisão formal registrada no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

7.4.6. Amostragem e Auditoria Leve:

a) A Fiscalização poderá auditar até 5% dos turnos/mês, rotativamente, com base nas evidências nativas da Plataforma de Gestão de Serviços – PGS (logs, checklists, relatórios); e

b) Sem exigência de documentos adicionais além dos previstos neste TR, salvo investigação específica.

7.4.7. Transparência e Trilha de Auditoria:

- a) A Contratada manterá, na Plataforma de Gestão de Serviços – PGS, logs imutáveis/auditáveis de quem/que/quando, exportáveis em CSV/JSON/ZIP; e
- b) As decisões de glosa serão registradas exclusivamente nos sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, com referência aos anexos/evidências.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

8.1. Obrigações da Contratante (ARTESP)

8.1.1. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, na qualidade de Contratante, será responsável por garantir as condições institucionais e técnicas necessárias para a adequada execução do contrato, observando as seguintes obrigações:

- a) Fornecer à Contratada, em tempo hábil, todas as informações, dados e documentos necessários à execução dos serviços, incluindo acesso às diretrizes operacionais, manuais, fluxos e protocolos de atendimento do Centro de Controle Multimodal – Centro de Controle Multimodal – CCM;
- b) Franquear o acesso às instalações da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP ao efetivo da Contratada, garantindo as condições físicas e tecnológicas indispensáveis à execução dos serviços, respeitando os protocolos de segurança, sigilo e confidencialidade institucional;
- c) Designar formalmente o Gestor do Contrato e um único Fiscal do Contrato (funções técnica e administrativa acumuladas), conforme dispõe o Decreto Estadual nº 68.220/2023 (arts. 15, 17, 18 e 20), assegurando a adequada fiscalização e acompanhamento das atividades executadas;
- d) Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, promovendo inspeções, reuniões periódicas, auditorias e verificações de conformidade técnica e operacional;
- e) Analisar e manifestar-se formalmente sobre os produtos, relatórios e evidências operacionais entregues pela Contratada, dentro dos prazos e ritos estabelecidos neste Termo de Referência;
- f) Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, de acordo com os prazos, condições e critérios de medição definidos neste Termo, condicionando-os à comprovação da execução satisfatória dos serviços e à validação da fiscalização da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP;
- g) Fornecer infraestrutura e meios tecnológicos adequados, incluindo acesso a sistemas, estações de trabalho, equipamentos de informática e credenciais de uso institucional necessárias ao desempenho das funções dos colaboradores da Contratada;
- h) Garantir a confidencialidade das informações operacionais e administrativas compartilhadas, bem como assegurar o cumprimento da legislação de proteção de dados pessoais (Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD);

- i) Zelar pela governança contratual, assegurando a segregação de funções, a transparência processual e a rastreabilidade de decisões e registros administrativos; e
- j) Atos contratuais formais — comunicações, instruções, determinações, registro e saneamento de não conformidades, ateste de medição e termos de recebimento — ocorrem exclusivamente pelos sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP. A Plataforma de Gestão de Serviços – PGS da Contratada tem caráter instrumental, destinada à gestão de equipe (escalas/turnos), timesheet eletrônico e registro de evidências, com acesso fiscalizatório da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP. É vedado utilizar a Plataforma de Gestão de Serviços – PGS como substituto dos atos formais. Em caso de indisponibilidade da Plataforma de Gestão de Serviços – PGS, adotar-se-á procedimento de contingência padronizado fornecido pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, com lançamento posterior na Plataforma de Gestão de Serviços – PGS, sem prejuízo do registro obrigatório nos sistemas oficiais.

8.2. Obrigações da Contratada

8.2.1. A empresa contratada deverá cumprir integralmente todas as disposições contratuais e legais, observando fielmente o objeto, os prazos e as condições estabelecidas. São obrigações específicas da Contratada, além daquelas constantes em legislação e normas correlatas:

- a) Adotar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em conformidade com as disposições deste Termo de Referência, prestando o serviço com eficiência, presteza e pontualidade, e respeitando os prazos e demais condições estabelecidas;
- b) Manter, nos casos de afastamentos por doença, férias, licenças ou quaisquer outros motivos, o número de postos de trabalho estabelecidos neste Termo de Referência, assegurando a continuidade integral dos serviços;
- c) Prestar prontamente todos os esclarecimentos e informações que lhe forem solicitados pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, atendendo a quaisquer indagações, reclamações ou solicitações formais;
- d) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, prestando aos empregados vitimados os atendimentos e auxílios devidos, independentemente do local da prestação de serviço;
- e) Assumir integralmente os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução do contrato, eximindo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária;
- f) Pagar todos os tributos, taxas, contribuições e encargos sociais e securitários, federais, estaduais e municipais, incidentes sobre a execução contratual;
- g) Fornecer tempestivamente todos os documentos fiscais e comprovantes de regularidade exigíveis na forma da legislação aplicável, condição indispensável para o pagamento das faturas;
- h) Acatar integralmente as instruções e determinações da fiscalização contratual, desde que compatíveis com o disposto neste Termo, no edital, no contrato e na legislação vigente, sem que tal fiscalização

implique corresponsabilidade da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP pelos serviços prestados;

i) Ser responsável por todo o processo de seleção, recrutamento, contratação e treinamento dos profissionais designados para execução dos serviços contratados, observando as qualificações exigidas e mantendo atualizada a lista de empregados alocados;

j) Planejar e executar ações de treinamento, capacitação, desenvolvimento e reciclagem periódica de seus colaboradores, especialmente quando houver substituição de pessoal, conforme diretrizes da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP e item 7.1 deste Termo;

k) Realizar os exames ocupacionais legais (ASO) e avaliações exigidas pelas NRs aplicáveis (p.ex., NR-07, NR-17), resguardados a necessidade, finalidade e minimização de dados (LGPD);

l) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato, conforme art. 125, inciso I, da Lei nº 14.133/2021;

m) Incluir, nos valores propostos, todos os custos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, seguros e demais despesas relacionadas à execução contratual, inclusive treinamento e uniformização;

n) Realizar treinamentos específicos e periódicos, presenciais ou remotos, com vistas a assegurar amplo domínio dos processos, sistemas e fluxos operacionais do Centro de Controle Multimodal – CCM, em conjunto com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP;

o) Manter sigilo e confidencialidade sobre todas as informações e dados acessados durante a execução contratual, sendo vedada sua utilização para quaisquer fins alheios ao contrato, bem como seu compartilhamento com terceiros sem autorização formal da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP;

p) As obrigações abrangem todas as pessoas vinculadas à Contratada, incluindo dirigentes, gestores, prepostos, empregados e subcontratados, que tenham acesso a dados, informações ou documentos institucionais;

q) Devolver à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP quaisquer informações, mídias, documentos e registros confidenciais sempre que solicitado, comprometendo-se a não reter cópias físicas ou digitais após o término contratual; e

r) Cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras (NRs) de segurança e saúde no trabalho, bem como as diretrizes da ABNT, da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD e da Política de Segurança da Informação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

s) A Contratada obriga-se a cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras (NRs) de Saúde e Segurança do Trabalho, em especial a NR-17 (Ergonomia), no que tange aos postos de trabalho 24x7 no Centro de Controle Multimodal – CCM, que exigem solicitação intelectual e atenção constantes. Antes do início da operação (mobilização), a Contratada apresentará Análise Ergonômica do Trabalho (AET) específica dos postos do Centro de Controle Multimodal – CCM (monitoramento CFTV, inserção de dados, supervisão), contemplando jornada 12x36, carga psicofisiológica, organização de pausas (Art. 72

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT / Súmula 346 Tribunal Superior do Trabalho – TST – pausas remuneradas já incluídas na hora faturável conforme Seção 13.2.1), mobiliário, iluminação, conforto térmico e ruído. O mobiliário (bancadas, assentos, suportes de monitores) e a iluminação deverão atender rigorosamente aos requisitos da NR-17 para postos com terminais de vídeo (ajustes posturais, ângulos de visão, proteção a reflexos). A AET será condição para o ateste de início e poderá ser auditada a qualquer tempo; ajustes recomendados deverão ser implementados em até 30 dias. Deverá ser garantido, no mínimo:

- i. Análise Ergonômica Preliminar (AEP) ou Análise Ergonômica do Trabalho (AET) dos postos do Centro de Controle Multimodal – CCM;
- ii. Mobiliário ajustável (assentos, mesas) às características antropométricas dos trabalhadores;
- iii. Condições ambientais (conforto térmico, acústico/ruído, iluminação) adequadas, conforme a NR-17; e
- iv. A fruição das pausas psicofisiológicas obrigatórias, que deverão ser computadas como tempo de trabalho efetivo e registradas na Plataforma de Gestão de Serviços – PGS (sem prejuízo das pausas para necessidades fisiológicas);
- t) Não transferir, sob qualquer forma, a responsabilidade pela execução contratual a terceiros, salvo mediante autorização expressa e formal da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP;
- u) A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP poderá, a seu critério, aplicar testes técnicos para comprovar o conhecimento dos profissionais da Contratada. Caso o desempenho seja insatisfatório, a Contratada deverá promover imediata substituição dos profissionais, garantindo que os novos colaboradores atendam integralmente às qualificações exigidas neste Termo;
- v) Dado o regime de operação 24x7 do Centro de Controle Multimodal – CCM, a Contratada deverá apresentar (como parte integrante do Plano de Mobilização, Seção 11.2) sua Estratégia de Gerenciamento e Mitigação de Fadiga (baseada nos conceitos de Sistema de Gerenciamento do Risco de Fadiga – FRMS - Fatigue Risk Management System). O documento deve detalhar o gerenciamento das escalas, limites de jornada, pausas programadas (além da NR-17), rodízios entre turnos (dia/noite) e mecanismos de reporte de fadiga, visando mitigar os riscos associados aos fatores humanos na sala de controle;
- w) Implementar e evidenciar um Sistema de Gerenciamento de Risco de Fadiga (FRMS) para a equipe de operação 24x7, contemplando limites de turnos, gestão de pausas (NR-17) e rodízio de postos para mitigar o risco de erros humanos;
- x) Formalizar um procedimento de Handover (Passagem de Turno) por meio de checklist (físico ou digital), garantindo a transferência de informações sobre ocorrências em andamento, status de sistemas e pendências entre as equipes;
- y) Manter reserva técnica composta por profissionais já qualificados e com cadastro aprovado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, aptos para assumir qualquer posto imediatamente. O custo desta reserva é indireto e não gera faturamento por hora, a menos que um profissional seja efetivamente alocado para cobrir uma ausência; e
- z) Realizar, no mínimo semestralmente, simulados operacionais (exercícios de "table-top") para testar os procedimentos e a prontidão da equipe em cenários de crise, gerando um relatório de lições aprendidas a

ser apresentado à fiscalização.

aa) Cláusula de Vedação ao Nepotismo: A CONTRATADA obriga-se a observar rigorosamente as vedações estabelecidas no Decreto Estadual nº 68.829, de 04 de setembro de 2024. Fica expressamente proibida a disponibilização, para a execução dos serviços objeto deste contrato, de empregado que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de autoridade nomeante ou de servidor da CONTRATANTE investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, que atue na área de influência da contratação. A CONTRATADA deverá exigir de seus funcionários, previamente ao início da prestação dos serviços, declaração formal de inexistência de vínculo de parentesco nos termos do referido Decreto, mantendo tais documentos arquivados e disponíveis para fiscalização, inclusive da Controladoria Geral do Estado.

ab) Propriedade Intelectual e Cessão de Direitos: Todos os produtos, relatórios, documentos, Manuais de Procedimentos Operacionais (MPO), Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), scripts, painéis de Business Intelligence (BI), bases de dados tratadas e demais artefatos de software ou conhecimento desenvolvidos pela CONTRATADA durante e para a execução específica deste contrato são de propriedade exclusiva e irrestrita da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP. A CONTRATADA cede, de forma definitiva e irrevogável, todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre referidos artefatos, que deverão ser entregues na íntegra ao final do contrato como parte essencial da transição, sem ônus adicional.

8.2.2. Fornecer, sem ônus adicional, acesso a uma Plataforma de Gestão de Serviços (PGS) que deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos (inclusive para gestão e monitoramento dos indicadores de nível de serviço Acordo de Nível de Serviço – SLA/Indicadores de Nível de Serviço – SLI/Objetivos de Nível de Serviço – SLO):

a) Acesso da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP: Prover acesso contínuo (24x7) à Fiscalização da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP (Gestor e Fiscal do Contrato), com perfis segregados (RBAC) de consulta e auditoria (permissão de leitura e exportação, sem permissão de alteração ou exclusão de dados);

b) A Plataforma de Gestão de Serviços – PGS deverá manter registros auditáveis ('quem/que/quando'), com integridade verificável por meio de hash e exportações mensais para guarda pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP. Imutabilidade/WORM será aceita quando nativamente disponível no produto; não é obrigatória a customização para tal fim. Admite-se equivalência funcional, desde que preservadas a rastreabilidade e a integridade;

c) Timesheet Eletrônico e Gestão de Atividades: Prover o registro de jornada dos profissionais alocados nos postos (fonte primária para medição de horas) e módulo de gestão do ciclo de atividades (planejadas, iniciadas, em andamento e encerradas), com status e timestamps auditáveis;

d) Reversibilidade e Portabilidade (Não-Lock-in): A CONTRATADA garante à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP o direito à portabilidade integral e à reversibilidade de todos os dados e registros inseridos na Plataforma de Gestão de Serviços – PGS, incluindo dados de pessoal, escalas, timesheets, registros de auditoria e evidências, conforme Art. 18, inciso V, da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. A exportação dos dados (em formato aberto, como CSV, JSON ou ZIP) deverá ser disponibilizada à Agência Reguladora de Serviços Públicos

Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, sem ônus, a qualquer tempo mediante simples solicitação do Gestor/Fiscal. Obrigatoriamente ao término ou extinção do contrato, a exportação integral de todos os dados e registros deverá ser concluída e entregue à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP em até 5 (cinco) dias úteis após a notificação de encerramento, sob pena de aplicação de sanção por inexecução e retenção de garantias; e

e) Contingência: Em caso de indisponibilidade da Plataforma de Gestão de Serviços – PGS, a Contratada adotará procedimento de contingência (planilha padrão fornecida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP), com lançamento posterior na Plataforma de Gestão de Serviços – PGS e validação pelo Fiscal. A contingência não substitui o registro nos sistemas oficiais. Durante a contingência, deverão ser preservados os dados necessários para recompor os indicadores de nível de serviço (SLA/Indicadores de Nível de Serviço – SLI/Objetivos de Nível de Serviço – SLO) e o histórico de atividades, evitando perda de rastreabilidade.

f) Indicadores visuais e painéis: Disponibilizar dashboards com indicadores de nível de serviço (SLA/Indicadores de Nível de Serviço – SLI/Objetivos de Nível de Serviço – SLO) e métricas operacionais essenciais, incluindo, no mínimo: cobertura de postos, tempo de recomposição, integridade/atualização de timesheets, disponibilidade funcional da Plataforma de Gestão de Serviços – PGS, quantidade de POPs elaborados, revisados e vigentes, e andamento do ciclo de atividades;

g) Alertas automáticos: Emitir alertas/notificações automáticas configuráveis (ex.: e-mail e/ou notificação in-app) para violações ou risco de violação de Acordo de Nível de Serviço – SLA/Indicadores de Nível de Serviço – SLI/Objetivos de Nível de Serviço – SLO, atrasos relevantes no ciclo de atividades, indisponibilidade/erro da Plataforma de Gestão de Serviços – PGS e pendências de registro (campos obrigatórios), com registro de leitura e tratamento;

h) Parametrização básica de SLIs/SLOs: Permitir cadastro/edição de SLIs/SLOs (denominação, fórmula, meta/limiar, janela de apuração), definição de periodicidades e responsáveis, e associação a fontes de evidência internas da Plataforma de Gestão de Serviços – PGS (timesheet, logs, atividades);

i) Exportação e auditabilidade: Exportar indicadores, séries históricas e alertas (CSV/JSON/PDF), com trilha de auditoria aplicável;

j) Gestão de POPs — contagem e status: Registrar catálogo mínimo de POPs (código, versão, vigência) e apresentar contadores de POPs elaborados, revisados e vigentes, com espelhamento das versões aprovadas, para consulta e auditoria.

k) Gestão de escalas e substituições: Manter módulo de criação, aprovação e controle de escalas, com alocação por posto/turno, registro de vacância e recomposição, suporte à reserva técnica e carimbos de data/hora e responsável;

l) Conciliação automática: Disponibilizar rotinas de conciliação entre timesheet × escala × evidências (logs/atividades), sinalizando inconsistências e pendências para saneamento;

m) Checklists e handover: Permitir registro padronizado de passagem de turno (checklist), com transferência de pendências/ocorrências, ciência/assinatura eletrônica e trilha de auditoria;

n) Anexos e evidências: Possibilitar anexação de arquivos (PDF/CSV/imagem) a registros de atividades, ocorrências e checklists, com hash e logs de acesso/alteração;

- o) Filtros e segmentação: Disponibilizar filtros por período, posto, função, turno, modal e criticidade para indicadores, atividades e relatórios;
- p) Exportação programática (quando disponível): Oferecer API de leitura segura (tokenizada) para extração de indicadores e dados; na ausência, a exportação por arquivo (CSV/JSON/PDF) atenderá ao requisito;
- q) Sincronização temporal: Garantir sincronização horária (ex.: NTP) e padronização de timestamps (UTC-03:00), assegurando consistência nas apurações.

8.2.3. Da Proteção de Dados Pessoais (LGPD):

- a) Papéis: Controladora: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP; Operadora: Contratada. Bases legais: (i) timesheet e escalas – art. 7º, V (execução de contrato) e art. 23, I (adm. pública); (ii) logs de auditoria – art. 7º, II (obrigação legal) e art. 23, I; (iii) evidências operacionais – art. 7º, V/II, conforme o caso. Registro das operações (art. 37): manter inventário atualizado;
- b) Para os fins da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP atuará como Controladora e a CONTRATADA como Operadora dos dados pessoais tratados, devendo esta última processá-los exclusivamente para fins do objeto, mediante instruções documentadas da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, vedado qualquer uso diverso ou compartilhamento não autorizado;
- c) A CONTRATADA deverá implementar medidas de segurança técnicas e administrativas (detalhadas na Seção 13 – Segurança da Informação, Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD e Compliance) aptas a proteger os dados;
- d) Comunicação de Incidente de Segurança: A Operadora (Contratada) comunicará à Controladora (ARTESP) qualquer incidente de segurança que envolva dados pessoais em até 24 (vinte e quatro) horas da ciência. A Controladora avaliará e, sem atraso injustificado, adotará as medidas cabíveis, inclusive eventual comunicação à ANPD e aos titulares, conforme regulamento vigente; e
- e) Ao término contratual, a Contratada realizará exportação integral (CSV/JSON/ZIP) e emitirá um Termo de Eliminação Segura de Dados Pessoais, assinado por seu Encarregado de Dados (DPO) ou representante legal. Este Termo deverá atestar que os dados sob sua operação foram destruídos de forma a não permitir restauração, conforme as boas práticas de segurança (ex: ISO/IEC 27001). O descarte ocorrerá em até 15 dias da extinção, ressalvadas as obrigações legais de retenção e a preservação de prova determinada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

8.2.4. A Contratada deverá cumprir a NR-17 (Ergonomia) com base em Análise Ergonômica Preliminar (AEP) ou AET dos postos do Centro de Controle Multimodal – CCM, definindo pausas e rodízios adequados à atividade de sala de controle. As pausas serão computadas como tempo de trabalho e registradas na Plataforma de Gestão de Serviços – PGS. As pausas previstas na NR-17 integram as 11 (onze) horas efetivas estabelecidas na Seção 13.2.1, não gerando abatimentos adicionais.

8.2.5. Dada a natureza da operação 24x7 e a criticidade das atividades do Centro de Controle Multimodal – CCM, a CONTRATADA deverá implementar e manter um Sistema de Gerenciamento de Risco de Fadiga (FRMS), conforme boas práticas.

8.2.6. O Sistema de Gerenciamento do Risco de Fadiga – FRMS deverá incluir, no mínimo:

- a) Desenho de escalas e turnos que respeitem os limites biológicos (ex: limites de turnos noturnos consecutivos), respeitando-se, no mínimo, a vedação de mais de 2 (dois) turnos noturnos consecutivos, salvo exceções formalmente justificadas;
- b) Procedimento formal de handover (passagem de turno) para garantir a continuidade da informação; e
- c) Treinamento da equipe e supervisão para identificação de fadiga.

8.3. Procedimentos Operacionais (MPO/POPs)

8.3.1. Elaboração e Responsabilidades:

- a) A Contratada elaborará o Manual de Procedimentos Operacionais – MPO e os POPs que disciplinam as rotinas do contrato (operação 24×7, administrativos e de suporte);
- b) Cada Procedimento Operacional Padrão – POP conterá, no mínimo: objetivo, escopo, RACI simplificado, passo a passo numerado, critérios de aceite e registros/evidências; e
- c) Os documentos adotarão cabeçalho com código, versão, data e aprovador, e Identificador de Integridade quando disponível.

8.3.2. Aprovação pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP:

- a) Toda versão inicial e revisão será submetida à aprovação formal da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, por meio dos sistemas oficiais; e
- b) Somente após a aprovação a versão se torna vigente, devendo a Contratada comunicar e treinar a equipe afetada.

8.3.2.1. **Referência de Padronização:** Os POPs constituem referência de padronização e auditoria. Desvios formais de Procedimento Operacional Padrão – POP não impedem o ateste de horas, salvo quando configurarem ocorrência impeditiva prevista na Seção 13.2.

8.3.3. Atualização Contínua (Gatilhos):

- a) O Manual de Procedimentos Operacionais – MPO/POPs será dinâmico, com revisão trimestral e gatilhos de atualização: (i) incidentes relevantes/RCA; (ii) auditorias; (iii) mudanças de processo/sistema; (iv) exigências legais; e
- b) Cada revisão manterá change log descritivo e tabela de rastreabilidade entre versão anterior e atual.

8.3.4. Guarda e Acesso (Sistemas Oficiais e Plataforma de Gestão de Serviços – PGS):

- a) A versão aprovada será juntada ao processo nos sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP e mantida em cópia espelhada na Plataforma de Gestão de Serviços – PGS (perfil de leitura/auditoria);
- b) A Plataforma de Gestão de Serviços – PGS deverá reter metadados de versão (autor, aprovador, data, identificador de integridade, vigência) e permitir exportação integral (PDF/ZIP) quando solicitado; e
- c) Rascunhos têm acesso restrito até a aprovação formal.

8.3.5. Conformidade e Auditoria:

- a) Os POPs observarão NR-17 (ergonomia), Sistema de Gerenciamento do Risco de Fadiga – FRMS (gestão de fadiga, quando aplicável), Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (minimização de dados) e políticas de Segurança da Informação compatíveis com a Plataforma de Gestão de Serviços – PGS (ex.: controle de acesso e logs); e
- b) A execução será auditável por evidências: timesheet, registros/relatórios da Plataforma de Gestão de Serviços – PGS, checklists e anexos nos sistemas oficiais.

8.3.6. Treinamento e Comunicação:

- a) A Contratada realizará treinamento inicial até D+15 e reciclagens semestrais, bem como sempre que houver alteração que afete atividades/controles; e
- b) A comunicação de nova versão ocorrerá antes da vigência, com registro de ciência da equipe na Plataforma de Gestão de Serviços – PGS.

8.3.7. Processos dos Analistas de Dados (Mínimos e Exequíveis):

- a) Os Analistas de Dados manterão 3 a 5 POPs curtos (1–2 páginas) cobrindo: validações amostrais de entrada, atualização de dashboards/KPIs, tratamento mínimo de dados pessoais (LGPD), RCA de incidentes de dados e exportações de datasets à fiscalização;
- b) As validações devem ser proporcionais ao escopo do contrato e preferencialmente apoiadas pela Plataforma de Gestão de Serviços – PGS (logs/relatórios); planilhas auxiliares são admitidas quando justificadas, com cópia no sistema oficial; e
- c) As atividades deverão gerar evidências simples (ex.: relatório da Plataforma de Gestão de Serviços – PGS, anexo de print/CSV, registro em checklist), suficientes para auditoria sem onerar a operação.

8.4 Catálogo e Estrutura Mínima dos POPs

- a) **Estrutura e Conteúdo:** O Manual de Procedimentos Operacionais – MPO/POPs, a ser elaborado conforme Seção 8.3, deverá conter, no mínimo: i. **Índice dos Procedimentos** (com códigos); ii. **Modelo de Procedimento Operacional Padrão – POP** (padrão enxuto, conforme modelo abaixo); iii. **Controle de Versões e Change Log**; iv. **Tabela de Rastreabilidade** (mapeando mudanças entre versões).
- b) **Modelo de Procedimento Operacional Padrão – POP (Estrutura Mínima):** - **Código/Título:** Procedimento Operacional Padrão – POP-XX — [Nome] - **Versão/Vigência:** vX.Y — [AAAA-MM-DD] - **RACI:** R [função], A [função], C [função], I [função] - **Objetivo e Escopo:** ... - **Passo a Passo (numerado):** ... - **Critérios de Aceite:** ... - **Registros/Evidências:** ... - **Aprovação Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP:** [nome/cargo/data]
- c) **Lista Mínima Inicial de POPs:** A Contratada deverá elaborar, na versão inicial do Manual de Procedimentos Operacionais – MPO (D+15), no mínimo 8 (oito) procedimentos prioritários, selecionados a partir da lista de referência abaixo: - Procedimento Operacional Padrão – POP-01 — Passagem de Turno (Handover) - Procedimento Operacional Padrão – POP-02 — Cobertura de Posto e Acionamento da Reserva Técnica - Procedimento Operacional Padrão – POP-03 — Registro de Jornada (Timesheet) e Conciliação com Escala - Procedimento Operacional Padrão – POP-04 — Triagem e Classificação de Ocorrências - Procedimento Operacional Padrão – POP-05 — Escalonamento e Comunicação de

Incidentes Críticos - Procedimento Operacional Padrão – POP-06 — Geração de Relatórios Periódicos - Procedimento Operacional Padrão – POP-07 — Tratamento de Incidentes Críticos e RCA - Procedimento Operacional Padrão – POP-08 — Gestão de Fadiga (FRMS): Pausas e Rodízios - Procedimento Operacional Padrão – POP-09 — Validação Amostral de Entrada de Dados - Procedimento Operacional Padrão – POP-10 — Atualização de Dashboards e KPIs - Procedimento Operacional Padrão – POP-11 — Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD e Segurança da Informação: Minimização de Dados, Exportação Controlada e Trilha de Auditoria (PGS) - Procedimento Operacional Padrão – POP-12 — Exportação de Datasets para a Fiscalização

9. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

9.1 Acompanhamento e Fiscalização

Em conformidade com o Decreto Estadual nº 68.220/2023 e o Art. 117 da Lei nº 14.133/2021, a gestão e fiscalização do contrato serão exercidas pelos seguintes papéis, formalmente designados pela autoridade competente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, vedada a atuação simultânea em funções suscetíveis a riscos (Art. 4º, Dec. 68.220/2023):

9.1.1. Gestor do Contrato: Agente responsável pela coordenação dos atos de fiscalização, análise de alterações, reequilíbrio, e pelo recebimento definitivo do objeto (Art. 16, Dec. 68.220/2023).

9.1.2. Fiscal do Contrato: Agente responsável pelo acompanhamento e avaliação da execução do objeto (aspectos técnicos e administrativos), incluindo aferição de qualidade e quantidade, realização das medições, conferência e ateste das faturas, verificação da manutenção das condições de habilitação e emissão dos atestes provisórios (Art. 20 combinado com Arts. 16 a 18 do Dec. 68.220/2023). (Revogado)

9.2 Procedimentos de Comunicação e Atos Oficiais

Todos os **atos contratuais formais** (comunicações, determinações, registro e saneamento de não conformidades, **atesto de medição** e termos de recebimento) **ocorrerão exclusivamente** por meio dos **sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP**. A **Plataforma de Gestão de Serviços (PGS)** da Contratada tem caráter **instrumental**, destinada à **gestão da equipe** (escalas/turnos), à **gestão do ciclo de atividades** (planejadas, iniciadas, em andamento e encerradas), ao **timesheet eletrônico** e ao **registro de evidências**, com **acesso fiscalizatório** da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, **não** substituindo os sistemas oficiais. É **vedado** o uso de e-mail, mensagens instantâneas ou Plataforma de Gestão de Serviços – PGS para **atos formais** do contrato; o **registro obrigatório** dar-se-á **exclusivamente** nos sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

As versões de referência do Manual de Procedimentos Operacionais – MPO/POPs serão aprovadas e juntadas exclusivamente nos sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, passando a vigorar na data registrada no ato de aprovação. A Plataforma de Gestão de Serviços – PGS manterá **cópia espelhada** para consulta e auditoria; **propostas de alteração** não produzem efeitos até a aprovação formal.

9.3 Relatórios de Acompanhamento

Os relatórios analíticos, de treinamento, de incidentes e falhas, como o relatório de controle e indicadores de desempenho devem ser validados pelo gestor do contrato antes de aceitação e pagamento.

9.4 Reuniões Periódicas

Reuniões **mensais** de acompanhamento (operacionais) e **semestrais** de revisão (estratégicas), ambas registradas nos sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, com plano de ações e prazos.

9.5 Registro de Não Conformidades

9.5.1. Qualquer desvio na qualidade ou conformidade dos serviços será registrado formalmente pelo Fiscal do Contrato como Não Conformidade, por meio do sistema oficial da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP (conforme Seção 9.2).

9.5.2. A Contratada será notificada pelo sistema e deverá, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, apresentar um Plano de Ação (contendo causa raiz, ação corretiva e prazo de execução). O prazo de 2 (dois) dias úteis será contado a partir do primeiro dia útil subsequente à notificação.

9.5.3. O Fiscal avaliará o Plano de Ação. A falha na apresentação, a rejeição do plano ou o descumprimento do prazo de correção ensejará a aplicação da glosa proporcional, nos termos da Seção 7.4, e das sanções cabíveis (Seção 13.5), garantido o contraditório e a ampla defesa.

9.6 Auditorias Internas

9.6.1. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP poderá realizar auditorias internas periódicas ou extraordinárias para verificar processos, procedimentos, relatórios e registros da contratada.

9.6.2. Auditorias podem avaliar segurança da informação, cumprimento das normas técnicas e administrativas, e consistência dos dados gerados.

9.6.3. Relatórios de auditoria geram notificações formais à contratada, com prazos para correção ou melhoria das falhas detectadas.

9.7 Níveis de Serviço (SLO/Indicadores de Nível de Serviço – SLI)

A qualidade dos serviços será medida por Indicadores de Nível de Serviço (SLIs) que compõem os Objetivos de Nível de Serviço (SLOs), apurados mensalmente pelo Fiscal do Contrato com base nas evidências da Plataforma de Gestão de Serviços – PGS. O descumprimento das metas (SLOs) ensejará a aplicação de sanção (Seção 13.5.1), sem prejuízo da glosa (Seção 7.3).

Objetivos de Nível de Serviço – SLO-Plataforma de Gestão de Serviços – PGS (Disponibilidade Funcional da Plataforma de Gestão de Serviços – PGS): percentual mensal de tempo em que a Plataforma de Gestão de Serviços – PGS esteve **acessível** à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP com **timesheet íntegro** e **logs operacionais** aptos à auditoria. **Meta:** $\geq 99,5\%$ /mês (excluídas janelas de manutenção comunicadas com ≥ 24 h). **Saneamento:** 4 h (crítico), 8 h (alto), D+1 (médio). **Post-mortem:** D+2.

10. MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos aplicável a esta contratação encontra-se detalhada no **Anexo B**.

11. HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS LICITANTES

Para participar da licitação, a Licitante deverá comprovar:

11.1 Regularidade Jurídica e Fiscal

11.1.1. Para participar da licitação, a Licitante deverá apresentar:

- a) Prova de inscrição no CNPJ;
- b) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, conforme o caso;
- c) Prova de regularidade perante a Seguridade Social (CND Conjunta RFB/PGFN) e perante o FGTS (CRF);
- d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT).

11.2 Qualificação Técnica

11.2.1. A licitante deverá comprovar aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de:

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a prestação de serviços continuados de apoio operacional, gestão de centros de controle/operação (CCO), ou similares, com alocação de mão de obra em regime de turnos.

b) O quantitativo mínimo poderá ser **atingido por somatório de atestados** pertinentes e compatíveis, admitidas **equivalências técnicas** (em centros de controle/apoio operacional 24x7), vedada exigência de exclusividade ou de identidade absoluta de escopo.

c) Critério de Equivalência Técnica: Para fins de comprovação de aptidão (item 11.2.1.a), serão considerados 'similares' ou 'equivalentes' os serviços que comprovem, cumulativamente, experiência em:

i. Operação de monitoramento ou suporte contínuo (regime 24x7 ou 12x36); ii. Alocação de postos de trabalho dedicados em regime de turnos; e iii. Registro, tratamento e resposta a incidentes, eventos ou ocorrências em tempo real;

(Seja essa operação em Centros de Controle de Operações (CCO), Network Operations Center (NOC), Security Operations Center (SOC) ou Centrais de Atendimento Crítico, independentemente do setor de atuação do tomador do serviço.)

d) Para fins de Habilitação Técnica, conforme Art. 67, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, a licitante deverá apresentar, em anexo à sua proposta, um Plano de Mobilização, contendo, no mínimo:

i. Fases e cronograma detalhado de instalação e assunção dos postos de trabalho (Dia "D");

ii. Metodologia de alocação de recursos (humanos e tecnológicos) para a transição;

iii. Plano de implantação e parametrização da Plataforma de Gestão de Serviços (PGS), incluindo a configuração dos timesheets eletrônicos e perfis de acesso da Agência Reguladora de Serviços Públicos

Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, para que esteja 100% operacional no início da execução;

iv. Matriz de riscos e contingências para a fase de transição (ex: falha na absorção de pessoal, atraso em equipamentos); e

v. A Estratégia de Gerenciamento e Mitigação de Fadiga;

e) A licitante poderá comprovar atendimento aos requisitos da Plataforma de Gestão de Serviços – PGS por **equivalência funcional**, mediante **declaração, documentação do produto e evidências de uso** (ex.: capturas de tela, ambiente de demonstração). A análise de equivalência focará nos **resultados** de integridade, auditoria e rastreabilidade, em vez de tecnologias específicas, visando ampliar a competitividade.

f) A licitante apresentará **Plano de Mobilização** (D-7 a D+7) e **Matriz de Substituições** por perfil/turno, com comprovação de **reserva técnica** cadastrada, que serão **verificados** na fase de **qualificação e validados** na **mobilização** (Seção 7.2).

11.3 Capacidade Econômico-Financeira

11.3.1. A licitante deverá apresentar:

a) Balanço patrimonial ou demonstrações contábeis do último exercício;

b) Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial; e

c) Demonstração de capital mínimo ou faturamento compatível com a execução do contrato.

12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

12.1 Tipo de Licitação

12.1.1. Modalidade: Pregão eletrônico. Tipo de julgamento: menor preço com base em valores-hora unitários por perfil/posto (e em itens acessórios, quando houver), vedada a adoção de preço global por posto/mês.

12.1.2. O julgamento observará a fórmula: $\Sigma (\text{valor-hora_unitário_perfil} \times \text{horas_de_referência_perfil})$, consoante a Planilha de Custos (Anexo A), vedado o preço global por posto/mês. Itens acessórios, quando houver, serão avaliados por menor valor unitário.

12.2 Critérios de Avaliação

12.2.1. O critério de julgamento será o de Menor Preço, avaliado pelo menor somatório dos valores-hora unitários por perfil de posto de trabalho, conforme detalhado no Anexo A.

12.2.2. O menor preço será apurado pelo somatório do valor-hora unitário por perfil multiplicado pelas horas-mês de referência por perfil constantes do Anexo A.

12.3 Critérios de Desempate

12.3.1. Em caso de empate, aplicar-se-ão, nesta ordem:

- a) O tratamento favorecido às ME/EPP (LC nº 123/2006, arts. 44 e 45);
- b) Os critérios do art. 60 da Lei nº 14.133/2021; e
- c) Persistindo o empate, sorteio em ato público.

12.4 Condições de Aceite e Rito de Recebimento

12.4.1. O recebimento provisório (Art. 140, I, 'a', Lei 14.133/2021) dos serviços prestados mensalmente ocorrerá mediante Ateste Provisório Consolidado do Fiscal do Contrato, condicionante para o ateste final da Nota Fiscal e pagamento:

a) Ateste Provisório Consolidado do Fiscal do Contrato: Emitido em até 5 (cinco) dias úteis, abrangendo validação técnico-operacional (horas efetivas por posto, cruzamento Plataforma de Gestão de Serviços – PGS × escala × evidências, cumprimento de SLOs) e validação administrativa (regularidade fiscal, social e trabalhista). O ateste ocorrerá exclusivamente nos sistemas oficiais.

12.4.2. O ateste final da Nota Fiscal pelo Gestor do Contrato só ocorrerá após a emissão do ateste provisório consolidado do Fiscal do Contrato e o saneamento de eventuais pendências, em até 20 (vinte) dias da competência. Trata-se de conclusão do recebimento provisório daquela competência mensal, não de recebimento definitivo do objeto (Art. 140, I, 'a'). O silêncio não configura aceite tácito. As decisões de aceite serão registradas exclusivamente nos sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP (Seção 9.2).

12.5 Prova de Conceito (PoC) da Plataforma de Gestão de Serviços – Plataforma de Gestão de Serviços – PGS

12.5.1. Finalidade e Enquadramento: A PoC tem por finalidade comprovar, em ambiente controlado, a aderência mínima obrigatória da Plataforma de Gestão de Serviços – PGS aos requisitos funcionais e de integridade definidos na Seção 8.2.2, assegurando rastreabilidade, auditoria e suporte à medição (PGS × escala × evidências) e aos controles de glosa (Seção 7.4), antes da homologação do resultado.

12.5.2. Natureza Jurídica: Mantido o critério de julgamento “Menor Preço” (arts. 33, I e 36, Lei 14.133/2021), a PoC será tratada como Teste de Conformidade pós-lances (Art. 17, §3º e Art. 41), aplicada exclusivamente ao licitante provisoriamente vencedor. Caso a Administração opte, motivadamente e antes da publicação do edital, por converter o critério para “Técnica e Preço” (art. 33, IV e arts. 36–37), esta Seção deverá ser reinterpretada: a PoC passará a ter natureza classificatória, com pontuação técnica objetiva para todos os licitantes. (Nesta minuta preserva-se o modelo de Menor Preço.)

12.5.3. Escopo Mínimo de Demonstração: O licitante provisoriamente vencedor demonstrará, em sessão pública e registrada em ata, no mínimo: a) Registro e consolidação de timesheets eletrônicos, com carimbo de data/hora, usuário e posto; b) Mecanismo de trilha de auditoria (log imutável) para inclusões, alterações e exclusões de registros operacionais; c) Painéis de controle de Objetivos de Nível de Serviço – SLO/Acordo de Nível de Serviço – SLA com capacidade de exportação das evidências em formato aberto (CSV/JSON) e preservação de histórico; d) Geração automática de relatório sintético de horas por posto × turno × perfil, parametrizável por período; e) Gestão de perfis e autenticação (MFA ou controles compensatórios – Seção 13.1.3) com segregação de permissões (escrita da Contratada / leitura da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP); f) Mecanismo de contingência previsto (registro offline e reconciliação – Seção 8.2.2.e); g) Controle de

reserva técnica e substituições (matriz de substituições D-7 a D+7 – Seção 11.2.f); h) Exportação de evidências para instrução de glosa (Seção 7.4) e indicadores de desempenho.

12.5.4. Roteiro e Preparação: A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP publicará, até a data da convocação para a PoC, Roteiro de Demonstração enumerando cenários objetivos (ex.: “Gerar relatório de horas por posto em até ‘X’ cliques”; “Exibir log de alteração de registro específico”; “Simular contingência e reconciliação”). O roteiro não excederá funcionalidades essenciais e evitará exigir demonstração de 100% do escopo, em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE-SP e Tribunal de Contas da União – TCU para não restringir competitividade.

12.5.5. Prazo e Convocação: O licitante provisoriamente vencedor será convocado para a PoC com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis contados da ciência formal. A ausência injustificada ou a não apresentação da solução em condições operacionais ensejará a desclassificação e convocação do segundo colocado.

12.5.6. Critério Eliminatório: A reprovação ocorrerá quando, após concedida oportunidade de saneamento imediato durante a sessão (apenas ajustes de parametrização), o licitante não demonstrar algum requisito obrigatório listado em 12.5.3. A desclassificação será formalizada em relatório técnico fundamentado, assegurados contraditório e ampla defesa.

12.5.7. Registro e Evidências: Toda a sessão será registrada conforme os modelos do Anexo C (Ata, Ficha por Teste, Checklist e Relatório Consolidado), contendo: lista de participantes, horários, cenários executados, resultado (atendido/não atendido), evidências coletadas (prints, exportações, hashes de logs) e assinaturas dos membros da banca/fiscais. Os dados serão arquivados nos sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

12.5.8. Garantias de Integridade e Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD: Antes da PoC, o licitante apresentará declaração de conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei 13.709/2018) sobre o ambiente de demonstração (tratamento de dados fictícios ou anonimizados), localização dos dados e inexistência de transferência internacional sem autorização (Art. 33). Dados reais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP não serão carregados na PoC.

12.5.9. Segurança e Sigilo: Logs, credenciais temporárias e qualquer artefato gerado na PoC serão descartados ou anonimizados ao término. É vedada a coleta ou retenção de dados operacionais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP além do estritamente necessário à demonstração.

12.5.10. Evolução para Técnica e Preço (Hipótese Futura): Se, em versão posterior, a Administração optar por critério “Técnica e Preço”, esta Seção será adaptada para prever: (i) matriz de pontuação objetiva por quesito (ex.: desempenho, ergonomia de interface, profundidade de exportação analítica, automação de validação de escalas), (ii) nota técnica mínima eliminatória (ex.: 50% da pontuação máxima) e (iii) ponderação técnica/preço (ex.: 70% técnica / 30% preço), conforme regulamentação estadual aplicável.

12.5.11. Não Interferência nos Demais Atos: A PoC não substitui fases de habilitação, nem altera o regime de menor preço: atua exclusivamente como salvaguarda de aderência funcional pré-homologação para mitigar risco operacional, trabalhista (timesheet) e de fiscalização.

12.5.12. Vinculação: O resultado da PoC integrará o processo administrativo e será condição suspensiva para adjudicação e homologação.

13. GOVERNANÇA CONTRATUAL, LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD E SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES

13.1 Diretrizes de Governança, Autenticação e Proteção de Dados

13.1.1. A governança contratual será estruturada de modo a garantir transparência, controle, rastreabilidade e responsabilização em todas as etapas de execução.

13.1.2. Para tanto:

a) A contratada deverá designar formalmente um Gestor de Contrato, responsável pela interlocução com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, pela coordenação interna da execução e pela pronta resposta a eventuais solicitações ou não conformidades; e

b) Todos os atos de gestão, fiscalização, instruções, determinações, atestes de medição, termos de recebimento e comunicações formais ocorrerão exclusivamente nos sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, vedado o uso de e-mail para tais atos. Mensagens fora dos sistemas terão caráter informal e não produzirão efeitos administrativos.

13.1.3. **Autenticação e Acesso:** Deverá haver autenticação multifator (MFA) habilitada para os perfis de acesso à Plataforma de Gestão de Serviços – PGS e aos sistemas correlatos. Na impossibilidade técnica justificada (ex.: produto legado sem Autenticação Multifator – MFA), a CONTRATADA implementará controles compensatórios equivalentes (SSO com segundo fator, política de sessão restrita e alerta de anomalias) por até 90 (noventa) dias, prazo no qual apresentará plano para ativação definitiva de Autenticação Multifator – MFA.

13.1.4. **Acordo de Tratamento de Dados (DPA):** A Contratada deverá assinar e cumprir Acordo de Tratamento de Dados Pessoais (DPA) como anexo contratual obrigatório, contendo, no mínimo: (i) limites e finalidades do tratamento; (ii) requisitos de segurança (criptografia, controle de acesso por menor privilégio, gestão de vulnerabilidades); (iii) prazos de retenção e procedimentos de exclusão segura; (iv) procedimento e prazo de notificação de incidente à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP (até 24 horas da ciência); (v) direito de auditoria da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP; e (vi) regras de suboperadores (subprocessadores), com prévia autorização da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

13.2 Procedimentos de Medição e Aceite

13.2.1. **Critério de Medição por Posto:** A medição baseia-se nas horas efetivamente prestadas por posto de trabalho, comprovadas por escala, timesheet e registros da Plataforma de Gestão de Serviços – PGS. Para postos em regime 12x36 (Operadores), considera-se faturável a jornada de 11 (onze) horas efetivas, excluída 1h de intervalo intrajornada, já incluídas as pausas remuneradas obrigatórias de 10 minutos a cada 90 minutos (Art. 72 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT aplicado analogicamente conforme

Súmula 346 do Tribunal Superior do Trabalho – TST) quando decorrentes de atividades contínuas de inserção/monitoramento de dados. Tais pausas não serão descontadas da medição, evitando desequilíbrio econômico-financeiro e mitigando risco trabalhista subsidiário. Os POPs vigentes servem como boa prática e referência de auditoria; desvios pontuais e sem impacto relevante na continuidade/segurança não impedem o ateste e serão tratados via Registro de Não Conformidade (RNC) e plano de ação.

13.2.2. Ocorrências Impeditivas Objetivas (Glosa Simples e Proporcional):

- a) Posto descoberto por período ≥ 30 (trinta) minutos, sem cobertura/justificativa: glosa proporcional ao intervalo descoberto;
- b) Ausência não justificada (profissional escalado não comparece e não há cobertura): glosa das horas não prestadas; e
- c) Fraude ou falsidade em registro de jornada/evidências: glosa das horas indevidas e comunicação para sanções cabíveis.

Parágrafo único. Outros desvios serão tratados por Registro de Não Conformidade – RNC e plano de ação, sem glosa, salvo reincidência relevante com impacto mensurável na entrega.

13.2.3. Amostragem Leve para Auditoria: A Fiscalização poderá realizar amostragem mensal de até 5% dos turnos (rotativa), utilizando evidências geradas pela Plataforma de Gestão de Serviços – PGS (checklist, logs, relatórios), sem exigência de documentos adicionais.

13.3 Gestão de Mudanças

13.3.1. A gestão de mudanças no contrato observará as seguintes diretrizes:

- a) Quaisquer alterações de escopo, prazo, metodologia, quantitativos ou cronograma deverão ser formalmente justificadas e submetidas à aprovação prévia da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP;
- b) A contratada deverá apresentar proposta técnica e impacto financeiro para cada solicitação de mudança, incluindo cronograma de transição e plano de mitigação de riscos;
- c) Mudanças operacionais internas (como substituição de pessoal, ajustes de turnos, modificações em relatórios ou sistemas) deverão ser comunicadas por escrito e só poderão ser implementadas após validação formal pela fiscalização; e
- d) Nenhuma alteração implicará ônus adicional à Administração sem a prévia e expressa autorização da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, conforme o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

13.3.2. Registro de Não Conformidade – RNC e Melhoria Contínua:

- a) Constatado desvio não impeditivo, a Contratada registrará Registro de Não Conformidade – RNC e plano de ação (ajuste de Procedimento Operacional Padrão – POP/treinamento); e
- b) Reincidência superior a 3 (três) ocorrências do mesmo desvio no mês poderá ser reclassificada como relevante, sujeitando-se à glosa proporcional apenas do período afetado.

13.4 Garantia Contratual

13.4.1. A contratada deverá apresentar garantia contratual no valor e modalidade definidos no edital, conforme art. 96 da Lei nº 14.133/2021, podendo ser prestada nas seguintes formas:

- a) Caução em dinheiro;
- b) Seguro-garantia; ou
- c) Fiança bancária.

13.4.2. A garantia visa assegurar o cumprimento das obrigações contratuais e poderá ser executada total ou parcialmente em caso de descumprimento, inexecução ou irregularidade grave.

13.4.3. A devolução da garantia somente ocorrerá após o encerramento contratual e aceite definitivo dos serviços, mediante verificação da conformidade plena das obrigações.

13.4.4. Caso o contrato seja prorrogado, a contratada deverá renovar ou reapresentar a garantia, ajustando seu valor conforme atualização do montante contratual.

13.5 Regime Sancionatório e Penalidades

13.5.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA sujeita-se às sanções previstas nos Artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021:

- a) Advertência;
- b) Multa;
- c) Impedimento de licitar e contratar; e
- d) Declaração de inidoneidade.

13.5.2. As sanções serão aplicadas mediante processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13.5.3. Rito Processual:

- a) Para aplicação das sanções de Advertência (I) e Multa (II), a CONTRATADA será intimada para apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação; e
- b) Para aplicação das sanções de Impedimento (III) e Inidoneidade (IV), será instaurado processo de responsabilização, nos termos do Art. 158 da Lei nº 14.133/2021, sendo a CONTRATADA intimada para apresentar defesa escrita e especificar provas no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

13.5.4. Base de Cálculo de Sanções:

- a) A multa compensatória por descumprimento de Objetivos de Nível de Serviço – SLO ou inadimplemento parcial (inexecução parcial) será calculada aplicando-se os percentuais definidos no Edital e na Minuta de Contrato, tendo como base o valor da parcela não cumprida ou executada em desconformidade com os padrões exigidos;
- b) Para fins deste contrato, cuja medição é por hora/posto, a 'parcela não cumprida' será definida como o valor total correspondente às horas-posto impactadas pelo descumprimento no período de apuração (dia ou mês, conforme o Objetivos de Nível de Serviço – SLO);

c) Exemplos:

i. Tempo de substituição: Se o Objetivo de Nível de Serviço – SLO de tempo de substituição de posto for descumprido, a multa incidirá sobre o valor-hora daquele posto, multiplicado pelo número de horas em que permaneceu vago além do tolerado;

ii. Integridade de timesheet: multa sobre o valor das horas-posto com apontamentos inválidos; e

iii. Cobertura de postos: multa sobre o valor-hora do(s) posto(s) que exceder(em) o TMR de recomposição pactuado; e

d) Esta multa compensatória (Art. 156, §3º, Lei 14.133/2021) será aplicada sem prejuízo da Glosa Proporcional, que é o não pagamento pelas horas não prestadas.

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1. O pagamento será mensal, realizado após o encerramento do mês de prestação e condicionado ao ateste da medição pelo Fiscal nos sistemas oficiais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP (conforme Seção 13.2).

14.2. O valor mensal corresponderá à **multiplicação das horas efetivamente prestadas e atestadas pelo valor-hora** de cada perfil, deduzidas as **glosas**, nos termos dos itens 7.3 e 14.3. O pagamento observará os **limites de faturamento de postos operacionais ativos autorizados para cobertura do Anexo F**; a **reserva técnica não é faturável**.

14.3. A aplicação da **glosa proporcional** observará as regras, hipóteses e ritos definidos na **Seção 7.4** deste Termo de Referência.

ANEXO A – PLANILHA DE CUSTOS (VALORES-HORA)

Perfil	Valor-hora (R\$)	Horas/mês referência	Subtotal (R\$)
Supervisor Operacional		160	
Supervisor de Análise de Dados		160	
Analista de Dados		640	
Analista Administrativo		320	
Operador Centro de Controle Multimodal – CCM		4.380	
Total mensal de referência			Σ

Observação: O quantitativo de 4.380 horas/mês refere-se ao teto orçamentário estimado, calculado com base na capacidade física total da sala (6 postos operando 24h). A operação inicial dar-se-á com 06 postos operacionais ativos no turno diurno e 03 postos operacionais ativos no turno noturno, totalizando uma demanda operacional estimada de aproximadamente 3.285 horas/mês. O pagamento será variável, condicionado à demanda executada e limitado aos postos autorizados.

ANEXO B – MATRIZ DE RISCOS

b.1) Alocação de Pessoal (Absentéismo/Férias/Licenças/Turnover): Risco integral da CONTRATADA, que deverá assegurar 100% de cobertura dos postos conforme escalas aprovadas, por meio de reserva técnica e plano de substituições, sem ônus adicional à Administração.

b.2) Plataforma de Gestão de Serviços (PGS) – Obsolescência e Integração: Risco integral da CONTRATADA, incluindo manutenção evolutiva, correções e integração necessária para atendimento aos requisitos e SLOs durante toda a vigência; falhas não eximem a entrega nem afastam glosas/sanções.

A Matriz de Riscos a seguir detalha os principais riscos identificados para a execução do contrato, as responsabilidades, as ações de mitigação e os planos de contingência, conforme art. 22 da Lei nº 14.133/2021.

ID	Risco	Impacto	Probabilidade
1	Falta de Pessoal Qualificado ou Alta Rotatividade	Alto	Médio
2	Falha na Plataforma de Gestão de Serviços (PGS)	Alto	Baixo
3	Atraso ou baixa qualidade na entrega de relatórios	Médio	Médio
4	Impacto de ocorrências externas na operação do Centro de Controle Multimodal – CCM	Alto	Baixo
5	Violação de Dados Pessoais (LGPD) ou Falha de Segurança da Informação	Alto	Baixo

Detalhamento dos Riscos

Risco 1: Falta de Pessoal Qualificado ou Alta Rotatividade

Aspectos Técnicos:

Causa Raiz Potencial: Mercado de trabalho competitivo; Baixa atratividade dos salários; Qualificações muito restritivas.

Ações de Mitigação: Manter banco de currículos ativo; Realizar treinamentos contínuos; Flexibilizar requisitos não essenciais (conforme Seção 5).

Plano de Contingência: Acionamento da reserva técnica (folguistas); Realocação temporária de funções entre a equipe, com aprovação da fiscalização.

Aspectos Jurídicos:

Responsável pela Mitigação: Contratada.

Aspectos Formais:

Nível de Criticidade: Alto-Médio (combinação de impacto alto e probabilidade média requer monitoramento constante).

Risco 2: Falha na Plataforma de Gestão de Serviços (PGS)

Aspectos Técnicos:

Causa Raiz Potencial: Bug de software; Falha de infraestrutura (nuvem); Ataque cibernético.

Ações de Mitigação: Manter rotinas de backup (diário); Utilizar múltiplos fatores de autenticação (MFA) e controle de acesso (RBAC); Realizar manutenções preventivas.

Plano de Contingência: Adoção de procedimento de contingência com registro manual (planilhas padronizadas), conforme Seção 8.2.2.e, com posterior lançamento na Plataforma de Gestão de Serviços – PGS.

Aspectos Jurídicos:

Responsável pela Mitigação: Contratada.

Aspectos Formais:

Nível de Criticidade: Alto-Baixo (impacto alto, mas probabilidade baixa; requer plano de contingência robusto).

Risco 3: Atraso ou baixa qualidade na entrega de relatórios

Aspectos Técnicos:

Causa Raiz Potencial: Complexidade da análise; Falha humana; Ferramentas de Business Intelligence – BI indisponíveis.

Ações de Mitigação: Utilizar templates padronizados (Anexo C); Realizar revisões internas (peer review) antes da entrega; Automatizar extração de dados.

Plano de Contingência: Apresentação de plano de ação em até 2 dias úteis para correção e reenvio do relatório ajustado.

Aspectos Jurídicos:

Responsável pela Mitigação: Contratada.

Aspectos Formais:

Nível de Criticidade: Médio-Médio (risco moderado que pode impactar a qualidade da gestão contratual).

Risco 4: Impacto de ocorrências externas na operação do Centro de Controle Multimodal – CCM

Aspectos Técnicos:

Causa Raiz Potencial: Eventos climáticos severos; Bloqueios de vias de grande impacto; Queda de energia na sede da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

Ações de Mitigação: Monitoramento contínuo de fontes de notícias e alertas meteorológicos; Comunicação proativa entre as partes.

Plano de Contingência: Ativação de plano de contingência conjunto, com possível priorização de atividades essenciais e comunicação transparente com os órgãos afetados.

Aspectos Jurídicos:

Responsável pela Mitigação: Contratante / Contratada (responsabilidade compartilhada).

Aspectos Formais:

Nível de Criticidade: Alto-Baixo (eventos externos imprevisíveis requerem coordenação interinstitucional).

Risco 5: Violação de Dados Pessoais (LGPD) ou Falha de Segurança da Informação

Aspectos Técnicos:

Causa Raiz Potencial: Acesso indevido à Plataforma de Gestão de Serviços – PGS; Vazamento de relatórios; Engenharia social.

Ações de Mitigação: Treinamento contínuo sobre Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD e Segurança da Informação para toda a equipe; Segregação de funções e minimização de acesso a dados.

Plano de Contingência: Notificação imediata à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP em até 24h (conforme Seção 8.2.3.d) para avaliação de impacto e comunicação à ANPD, se necessário.

Aspectos Jurídicos:

Responsável pela Mitigação: Contratada (na Plataforma de Gestão de Serviços – PGS) / Compartilhado.

Aspectos Formais:

Nível de Criticidade: Alto-Baixo (violações podem gerar sanções legais significativas, exigindo conformidade rigorosa com a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD).

ANEXO C – PROVA DE CONCEITO (PoC) DA Plataforma de Gestão de Serviços – PGS

C.1 Fundamentação Legal e Princípios Gerais

Natureza e Vinculação: A PoC possui caráter comprobatório e eliminatório, sem gerar direito automático à contratação nem indenização. Baseia-se na Lei nº 14.133/2021 (arts. 5º – princípios, 18 – fases, 145 e 147 – julgamento objetivo e critérios) e no Decreto Estadual nº 68.220/2023 (atribuições do gestor e fiscais), observando isonomia, legalidade, impessoalidade, publicidade e julgamento objetivo.

Princípios: A avaliação seguirá critérios objetivos, com tratamento isonômico entre licitantes e motivação técnica dos atos.

Confidencialidade e Sigilo: Informações técnicas e segredos comerciais apresentados serão protegidos; a banca e servidores firmarão termo de confidencialidade quando necessário; os registros constarão nos sistemas oficiais, com acesso restrito.

Propriedade Intelectual: A demonstração não implica cessão de direitos; concede-se licença limitada para fins de avaliação da proposta no certame.

Custos: Todas as despesas de preparação e participação cabem ao proponente, sem ônus à Administração.

C.2 Objetivo, Escopo e Metodologia de Avaliação

Finalidade: Verificar objetivamente as capacidades técnicas essenciais da Plataforma de Gestão de Serviços – PGS proposta para suportar a operação 24×7 e os controles contratuais.

Escopo: Serão testados requisitos obrigatórios de 12.5.3 (logs imutáveis/auditáveis, timesheet, conciliação Plataforma de Gestão de Serviços – PGS×escala, exportações, KPIs/Objetivos de Nível de Serviço – SLO/Indicadores de Nível de Serviço – SLI, contingência e reconciliação, Autenticação Multifator – MFA/segurança). Itens fora do escopo do roteiro não serão exigidos.

Caráter da Fase: Eliminatória (12.5.6); não há pontuação classificatória – resultado “atende/não atende”.

Avaliação Objetiva (Isonomia): Uso de roteiro idêntico (12.5.4), dataset sintético padrão, janela de tempo igual por caso de teste e banca avaliadora com registro integral em ata, nos sistemas oficiais.

C.3 Proteção de Dados e Privacidade

Vedação de Dados Reais: É proibido usar dados pessoais reais ou de produção durante a PoC.

Exigência de Dados Sintéticos: Obrigatório uso de dados sintéticos ou anonimizados, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709/2018) e com o DPA (13.1.4). Evidências devem omitir identificadores pessoais.

C.4 Roteiro e Casos de Teste Padrão

C.4.1 Padrão de Evidências

Demonstração ao vivo, apresentação de logs de sistema, capturas de tela e documentação técnica mínima. Exportações deverão ser fornecidas em CSV/JSON com hash e carimbo de data/hora.

C.4.2 Nível de Exigência (Pontuação)

2 = Atende Plenamente; 1 = Atende Parcialmente (permite ajuste imediato de parametrização durante a sessão); 0 = Não Atende (após tentativa de saneamento).

C.4.3 Casos de Teste (T01–T07)

Código	Título	Objetivo	Critério de Aceite
T01	Autenticação e Perfis (MFA/RBAC)	Comprovar controle de acesso robusto e segregação de funções.	MFA ativo; RBAC configurável; negação logada; exporto CSV/JSON com carimbo temporal.
T02	Timesheet e Conciliação com	Timesheet PGS reflete escala aprovada e presença real.	Conciliação automática; totalização por posto; flags de divergência; trilha por

	Escala		operador.
T03	Logs Imutáveis e Trilha de Auditoria	Demonstrar integridade e rastreabilidade dos registros.	Logs não editáveis; hash verificável; metadados completos; exportação disponível.
T04	Exportações e Relatórios	Fornecer datasets e relatórios operacionais para fiscalização.	Exportos com esquema documentado; consistência tela×arquivo; agendamento disponível.
T05	SLO/SLI (Dashboards e Apuração)	Visibilidade e apuração de indicadores (SLO-PGS, cobertura).	Indicadores reproduzíveis; parâmetros configuráveis; exportação dos resultados.
T06	Contingência e Reconciliação	Operação em indisponibilidade e reconciliação posterior.	Procedimento claro; marcação de origem; reconciliação sem perda de trilha.
T07	Segurança e LGPD	Conformidade mínima com segurança e privacidade.	Sem dados pessoais reais; perfis segregados; retenção configurável; controles ativos.

C.4.4 Orientações Específicas

Cada teste deverá evidenciar objetivo, passos mínimos, tempo máximo e critérios de aceite. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP poderá detalhar limites (ex.: “gerar relatório X em até N cliques”).

C.5 Mapeamento de Critérios e Entregáveis

Mapeamento: Cada teste Txx se vincula aos requisitos de 12.5.3 e às obrigações de 8.2.2 (PGS) e 13.1 (Segurança/Privacidade). Registro do mapeamento constará no edital/Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

C.5.2 Entregáveis

Ao final, o proponente entregará: (i) exportos CSV/JSON gerados; (ii) hashes e logs; (iii) relatórios demonstrados; (iv) checklist preenchido; tudo anexado aos sistemas oficiais.

C.6 Logística, Cronograma e Observações Finais

C.6.1 Logística

Modalidade presencial/remota definida na convocação (12.5.5); duração prevista por roteiro; infraestrutura provida pelo proponente.

C.6.2 Agendamento

Convocação com antecedência mínima de 15 dias úteis (12.5.5), com confirmação de presença e ambiente preparado.

Observações Finais: Registros no Sistema Eletrônico de Informações – SEI; tratamento isonômico; decisões motivadas; possibilidade de reclassificação do segundo colocado em caso de reprovação do primeiro.

C.7 Modelos e Formulários de Avaliação

C.7.1 Modelo – Ata de Sessão de PoC

Processo Sistema Eletrônico de Informações – SEI nº: _____ Data: //_____/____/____ Hora início: : Hora término: :

Licitante: _____ Representantes: _____

Local/Modalidade: () Presencial () Remota (plataforma: _____)

Presentes (ARTESP): _____ (cargos)

Ocorrências _____ relevantes: _____

Observações: _____

Resultado final: () Aprovado () Reprovado Motivo: _____

Assinaturas: _____ (banca/licitante)

C.7.2 Modelo – Ficha de Avaliação por Teste

Licitante: _____ Teste: T0__ Título: _____ Tempo: _____ min

Objetivo do teste: _____

Critérios e evidências observadas: [] Passos mínimos cumpridos [] Evidências anexadas [] Logs/exportos gerados

Pontuação: () 0 () 1 () 2 Observações: _____

Avaliadores: _____ Assinaturas: _____

C.7.3 Modelo – Checklist de Evidências

Licitante: _____ Data: //_____/____/____ Processo Sistema Eletrônico de Informações – SEI: _____

Itens obrigatórios: [] Logs de autenticação/autorização (CSV/JSON + hash) [] Dataset de horas/turnos (CSV/JSON) [] Relatórios de cobertura por posto [] Dashboards Objetivos de Nível de Serviço – SLO/Indicadores de Nível de Serviço – SLI e exportos de apuração [] Procedimento de contingência e reconciliação (documentado) [] Política/controles de segurança e privacidade (MFA/Controle de Acesso Baseado em Papéis – RBAC/retensão) [] Outras evidências: _____

C.7.4 Modelo – Relatório Consolidado da Banca

Licitante: _____ Data: // _____ Processo Sistema Eletrônico de Informações – SEI: _____

Sumário da sessão: _____

Resultado por teste (T01–T07): _____

Pendências saneadas em sessão: _____

Conclusão: () Recomendado () Não Recomendado Fundamentação: _____

Assinaturas dos membros da banca: _____

Atualizado em: 2025-11-13T11:30:02.365Z

ANEXO D – MODELO DE RELATÓRIOS OPERACIONAIS

Este anexo estabelece a estrutura mínima esperada para os principais relatórios e entregáveis do contrato, servindo como guia para a Contratada.

D.1 Modelo de Relatório Analítico Bimestral

Objetivo: Consolidar e analisar os dados operacionais de todos os modais, avaliando o desempenho, identificando tendências, correlacionando incidentes e propondo melhorias para a eficiência da fiscalização e da operação do Centro de Controle Multimodal – CCM.

Estrutura Mínima:

Sumário Executivo:

- a) Visão geral do período: principais eventos, alertas e conclusões;
- b) Destaques de desempenho (positivo e negativo) por modal; e
- c) Status dos planos de ação e recomendações do bimestre anterior.

Análise de Desempenho por Modal:

- a) Para cada modal (Rodoviário, Metroferroviário, etc.):
 - i. Volume de ocorrências por tipo e severidade;
 - ii. Análise de hotspots (locais com maior concentração de eventos);
 - iii. Tempo Médio de Atendimento (TMA) e Tempo Médio de Resposta (TMR) para incidentes críticos; e
 - iv. Comparativo com o bimestre anterior.

Análise de Incidentes Críticos (Severidade 1 e 2):

- a) Detalhamento dos principais incidentes do período;
- b) Análise de causa raiz (quando aplicável);
- c) Impacto intermodal observado (ex: como um bloqueio de rodovia afetou o transporte coletivo); e
- d) Lições aprendidas.

Desempenho da Equipe e Conformidade Contratual:

- a) Aderência às escalas e cobertura de postos (%);
- b) Produtividade da equipe (ex: nº de registros processados por operador); e
- c) Status de conformidade com os SLOs definidos.

Recomendações e Plano de Ação:

- a) Sugestões de melhoria para processos, sistemas ou procedimentos;
- b) Identificação de riscos operacionais emergentes; e
- c) Proposta de plano de ação para os desvios identificados, com prazos e responsáveis.

D.1.1 Indicadores (Definição):

Indicador	Descrição	Meta
Nº de Incidentes (Sev 1)	Número de incidentes de severidade 1	< 10
TMA de Incidentes (Sev 1)	Tempo médio de atendimento para incidentes de severidade 1	< 20 min
Cobertura de Postos	Percentual de cobertura dos postos de trabalho	> 99%
Tempo Máximo de Recomposição de Posto	Tempo entre vacância e início de substituto	≤ 2h (diurno) / ≤ 4h (noturno)
Integridade do Timesheet	Apontamentos com trilha e evidências válidas / total	≥ 99,5%

D.1.2 Indicadores (Medição):

Indicador	Método de Medição	Fonte de Dados
Nº de Incidentes (Sev 1)	Contagem de registros de incidentes	Sistema de ocorrências
TMA de Incidentes (Sev 1)	Média(timestamp_resolução - timestamp_abertura)	Sistema de ocorrências
Cobertura de Postos	(Horas-posto cobertas / Horas-posto planejadas) * 100	Plataforma de Gestão de Serviços – PGS (Timesheet)
Tempo Máximo de Recomposição de Posto	timestamp_inicio_substituto - timestamp_vacancia	Plataforma de Gestão de Serviços – PGS (Log de Vacância vs. Log de Timesheet do Substituto)
Integridade do Timesheet	(apontamentos válidos / total de apontamentos) * 100	Plataforma de Gestão de Serviços – PGS (Timesheet / Logs de Auditoria)

ANEXO E – ESCALAS E JORNADA DE TRABALHO

E.1 – Quadro de Postos

Função	Quantidade	Regime / Escala
Supervisor Operacional	1	5x2
Supervisor de Análise de Dados	1	5x2
Analistas de Dados	4	5x2
Analistas Administrativos	2	5x2
Operadores de Centro de Controle	Até 06 (seis) posições simultâneas. Distribuição Inicial: - 06 no turno Diurno - 03 no turno Noturno	12h x 36h

Reserva técnica mínima obrigatória: 2 (dois) operadores adicionais para cobertura de ausências, licenças e afastamentos.

E.2 – Jornada/Observações

Função	Jornada	Observações
Supervisor Operacional	Segunda a sexta, 9h às 18h	Exceto feriados
Supervisor de Análise de Dados	Segunda a sexta, 9h às 18h	Exceto feriados
Analistas de Dados	Segunda a sexta, 9h às 18h	Exceto feriados
Analistas Administrativos	Segunda a sexta, 9h às 18h	Exceto feriados
Operadores de Centro de Controle	06h às 18h / 18h às 06h	Inclui finais de semana e feriados

A escala diária deverá manter, obrigatoriamente, 06 (seis) operadores no turno diurno e 03 (três) no turno noturno.

ANEXO F – REGRAS GERAIS

O presente anexo tem por objetivo disciplinar as condições gerais de execução dos serviços de apoio operacional ao Centro de Controle Multimodal (CCM), estabelecendo regras complementares ao Termo de Referência, especialmente quanto à gestão de pessoal, substituições, jornadas e conformidade trabalhista.

As disposições a seguir aplicam-se a todos os profissionais alocados pela Contratada e têm caráter vinculante durante toda a vigência contratual.

1. Substituições e Afastamentos

a) Substituições obrigatórias:

A Contratada deverá manter o número de postos de trabalho definidos neste Termo de Referência, independentemente de afastamentos temporários, licenças, férias, faltas justificadas ou injustificadas.

b) Afastamentos sem substituição:

Os afastamentos de empregados da Contratada por férias, licenças médicas, maternidade, paternidade, afastamentos legais ou quaisquer outras causas que resultem na ausência de profissionais sem substituição imediata implicarão glosa proporcional nas medições correspondentes, para fins de pagamento pela Contratante.

c) Reposição imediata:

A Contratada deverá assegurar a substituição imediata de qualquer profissional ausente, de forma a não comprometer a continuidade das atividades do Centro de Controle Multimodal – CCM.

A substituição deverá ocorrer no mesmo turno e jornada de trabalho, com profissional devidamente qualificado e previamente cadastrado junto à fiscalização da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

d) Comunicação de afastamentos:

Todo afastamento deverá ser comunicado à fiscalização da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, informando o motivo, a previsão de retorno e o nome do profissional substituto, quando aplicável.

e) A **recomposição** de posto vago deverá ocorrer **em até 3h**, salvo motivo de força maior devidamente justificado e aceito pela fiscalização.

2. Escalas e Controle de Jornada

a) Alterações de escala que não impliquem redução de cobertura poderão ser realizadas pela Contratada com comunicação imediata nos sistemas oficiais, permanecendo sujeitas à ratificação do Fiscal do Contrato. Alterações estruturais (postagem/quantitativo/turnos) exigem anuência prévia.

b) Controle de frequência:

i. A Contratada deverá manter registro eletrônico de frequência diária, contendo nome do colaborador, horário de entrada, saída, pausas e eventuais ocorrências; e

ii. Esses registros deverão ser auditáveis e rastreáveis, servindo de base para a medição e aceite dos serviços.

c) Reserva técnica:

i. A Contratada deverá manter uma reserva técnica mínima de profissionais habilitados, capaz de garantir substituições imediatas em caso de faltas, licenças ou necessidades operacionais; e

ii. Essa reserva poderá incluir operadores de centro de controle com função de folguistas ou colaboradores em revezamento, desde que previamente autorizados pela fiscalização.

3. Conformidade Trabalhista e Normativa

a) Regime jurídico aplicável: Todas as jornadas e escalas deverão observar integralmente as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em especial os limites de horas diárias e semanais, intervalos, descansos e compensações, conforme disposto nos artigos 58 a 71 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

b) Normas de segurança e saúde ocupacional: As condições de trabalho deverão atender rigorosamente às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial:

i. NR-01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais;

ii. NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI);

iii. NR-17 – Ergonomia, considerando o ambiente de operação em centro de controle;

iv. NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade (quando aplicável); e

v. NR-35 – Trabalho em Altura (quando aplicável a instalações técnicas).

c) Responsabilidade exclusiva da Contratada: Caberá exclusivamente à Contratada o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e de segurança ocupacional, eximindo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP de qualquer vínculo empregatício com os profissionais alocados.

d) Treinamento e capacitação contínua: A Contratada deverá promover treinamentos regulares de atualização sobre normas de segurança, ergonomia, ética, sigilo e procedimentos operacionais do Centro de Controle Multimodal – CCM, com periodicidade mínima semestral ou sempre que houver substituição de equipe.

4. Fiscalização e Penalidades

a) Fiscalização permanente: A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, por meio de seu Fiscal do Contrato, poderá auditar os controles de jornada, escalas e registros de presença, bem como verificar as condições ergonômicas e de segurança dos postos de trabalho.

b) Irregularidades e não conformidades: O descumprimento das regras aqui estabelecidas será considerado não conformidade contratual, sujeitando a Contratada às penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021, no contrato administrativo e neste Termo de Referência, sem prejuízo das glosas financeiras correspondentes.

c) Reincidência: A reincidência em irregularidades relacionadas à ausência de substituições, falhas na escala ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT poderá ensejar advertência formal, multa e, em último caso, rescisão contratual por inadimplemento.

5. Disposições Complementares

a) Todas as regras constantes neste anexo aplicam-se de forma integrada às demais disposições do Termo de Referência e não eximem a Contratada do cumprimento das obrigações legais, regulamentares e contratuais vigentes.

b) Este anexo passa a integrar o Termo de Referência e o Contrato Administrativo como parte inseparável, tendo plena eficácia jurídica e operacional.

ANEXO G – QUADRO RESUMO

Categoria	Descrição / Regra Aplicável
Vigência Contratual	15 (quinze) meses, contados a partir da assinatura. Prorrogações sucessivas condicionadas à vantajosidade e limitadas à duração total de 60 (sessenta) meses (5 anos), nos termos do Art. 107 da Lei nº 14.133/2021.
Escala e Jornada de Trabalho	Segunda a sexta-feira (exceto feriados) para Supervisores, Analistas Administrativos e Analistas de Dados. Operadores de Centro de Controle: escala 12h x 36h, abrangendo todos os dias, inclusive finais de semana e feriados.
Critério de Medição e Aceite	horas efetivamente prestadas por POSTOS DE TRABALHO ativos, conforme 7.3 e 13.2.
Limite de faturamento simultâneo	até 06 postos de Operadores (6 dia + 3 noite), 4 Analistas de Dados, 2 Analistas Administrativos, 1 Supervisor Operacional e 1 Supervisor de Análise de Dados; reserva técnica não é faturável .
Gestão de Mudanças	Toda alteração de escopo, cronograma ou equipe deverá ser previamente aprovada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP e formalizada por termo aditivo ou autorização escrita.
Garantia Contratual	conforme edital , observados os limites do art. 96 da Lei 14.133/2021 (até 5% ou até 10% em casos de alto risco).
Sanções e Penalidades	Aplicáveis conforme Lei nº 14.133/2021: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade . As penalidades observarão gradação, contraditório e ampla defesa, sem prejuízo de glosas cabíveis.
Comunicação e Confidencialidade	É vedada a divulgação de informações operacionais, estratégicas ou de dados sensíveis da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP. Toda comunicação oficial deve ocorrer por meio formal, com registro eletrônico.
Treinamentos e Capacitação	A Contratada deverá realizar treinamentos iniciais e periódicos sobre sistemas, fluxos de atendimento e protocolos internos do Centro de Controle Multimodal – CCM/ Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, custeados integralmente por ela.
Substituição de Profissionais	A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP poderá exigir substituição de profissionais que não apresentem desempenho satisfatório ou não comprovem os conhecimentos técnicos mínimos exigidos.
Reajuste de Valores	Permitido após 12 (doze) meses de vigência contratual, com base em índice oficial setorial ou IPCA, conforme previsto no edital.
Encerramento Contratual	A contratada deverá entregar todos os relatórios, dados, sistemas e documentos relacionados à execução, garantindo continuidade e integridade das informações.